

CENTRO DE ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CORPORACIÓN IMPERIUM"

EXPEDIENTE N° 021-2024

CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO

Vs.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO

LAUDO ARBITRAL

Arbitro Único
Abg. Joyce Echeandía Sinarahua

Secretaría Arbitral
Abg. Gabriela Lucero Echevarría Tafur

Huánuco, 10 de noviembre de 2025

RESOLUCIÓN ARBITRAL N° 09-2025/AU/JES/HCO

Huánuco, 10 de noviembre de 2025

I. ABREVIATURAS

- ACTA DE INSTALACIÓN

Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único de fecha 25 de febrero del 2025.

- EL CENTRO

Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

EL CONTRATO

Contrato N° 029-2019-MPLP-TM de fecha 27 de diciembre de 2019, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA".

- EL COD

Cuaderno de Obra Digital.

- EL CONTRATISTA, EL DEMANDANTE, o EL CONSORCIO

Consorcio GD Group Saneamiento.

- LA ENTIDAD, LA DEMANDADA o LA MUNICIPALIDAD

Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

- LAS PARTES

Conjuntamente el Demandante y la Demandada.

- LA CONSULTORÍA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"

- LCE

Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado modificado con D.L N° 1444

- LEY DE ARBITRAJE

Decreto Legislativo N° 1071 que norma el arbitraje.

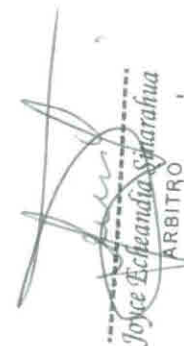
- LPAG

Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

- OSCE

Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

- RLPAG


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Padua
SECRETARIA ARBITRAL

Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

- **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN**

Concurso Público N° 003-2019-MPLP-TM para la "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA".

- **REGLAMENTO**

Reglamento del Centro de Arbitraje Nacional e Internacional "Corporación Imperium".

- **RLCE**

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- **RLPAG**

Reglamento de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

- **SEACE**

Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado

- **TUO de la LPAG**

Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444.

II. ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA

1. La presente controversia deriva del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM de fecha 27 de diciembre de 2019, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA", por un valor de S/ 627,880.66 (Seiscientos Veintisiete Mil Ochocientos Ochenta con 66/100 Soles); ello en mérito al Concurso Público N° 003-2019-MPLP-TM convocado a través del portal del SEACE con fecha 15 de noviembre del 2019.
2. Con fecha 30 de octubre del 2024, la MUNICIPALIDAD notifica al CONSORCIO la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM, resolviendo de forma total el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM.

III. EL PROCESO ARBITRAL

3.1. El Convenio Arbitral, las Partes y sus Representantes

3. **Convenio Arbitral:** La cláusula décima octava del CONTRATO- Solución de Controversias- contiene el acuerdo de las partes de someter a arbitraje cualquier controversia que pudiera surgir entre ellas que deriven o tengan relación con el contrato.

4. La cláusula que contiene el convenio arbitral es la siguiente:

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

5. Como se podrá observar, el Árbitro Único entiende que las controversias que surjan en el marco de la ejecución y resolución del Contrato, derivan del CONTRATO, con lo cual se encuentran dentro de los alcances del convenio arbitral. El Árbitro Único aprecia, además, que las partes que participan en el presente arbitraje son partes signatarias del Contrato y del convenio arbitral.
6. El Árbitro Único deja expresa CONSTANCIA que, durante la tramitación de todo el proceso, las partes no han formulado RECUSACIÓN contra el árbitro.
7. **Identificación de las Partes:** Son partes en el presente arbitraje:

A. PARTE DEMANDANTE

NOMBRE : Consortio GD Group Saneamiento
RUC : 20605655069
DIRECCIÓN : Cal. Santa Victoria, Urb. Santa Victoria N° 119 (Laguna Viña del Río) del distrito, provincia y departamento de Huánuco
EMAIL : ecosac.abogados@gmail.com
REPRESENTANTE : Juan Carlos García Durand

B. PARTE DEMANDADA

NOMBRE : Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
RUC : 20200042744

DIRECCIÓN : Av. Alameda Perú N° 525- Tingo María- Rupa Rupa-
Leoncio Prado- Huánuco

EMAIL : procuradurialeoncioprado272@gmail.com
: mesadepartes@munitingomaria.gob.pe

REPRESENTANTE : Abg. Julio Gilmar Espinoza Trujillo
(Procurador Público de la Municipalidad Provincial de
Leoncio Prado)

3.2. Escritos Postulatorios y Breve Resumen de las Actuaciones

8. **Solicitud de Arbitraje.** El CONSORCIO presentó su solicitud arbitral con fecha 06 de diciembre del 2024. Con la presentación de la Solicitud de Arbitraje se dio inicio al proceso arbitral.
9. **Acuerdo de las partes.** Mediante Acta de Audiencia de Actos Preparatorios de la Audiencia Especial de fecha 06 de febrero del 2024, las partes acuerdan que sea el Centro de Arbitraje quien designe al Árbitro Único que resolverá la controversia.
10. **Acta de Instalación.** Con fecha 25 de febrero del 2025 se levanta el Acta de Instalación de Tribunal Arbitral en Calidad de Arbitro Único, mediante el cual se establecen las reglas definitivas del proceso.
11. **Demanda.** Con fecha 11 de marzo del 2025 el CONSORCIO presenta su demanda arbitral, adjuntando los anexos y demás medios probatorios. Las pretensiones demandadas son las siguientes:
- 3.1. **PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, declare **NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM de fecha 22 de agosto del 2024, mediante el cual la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado decide resolver totalmente el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM.
- 3.1.1. **PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que **SE ORDENE** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice **EL PAGO** a favor del Consorcio GD Group Saneamiento, de la suma de **S/ 385,209.48 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 48/100 SOLES)** más los **INTERESES LEGALES** generados, que corresponden a: i) Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 03 (S/ 17,514.50), Ampliación de Plazo N° 04 (S/ 40,810.44), Ampliación de Plazo N° 05 (S/ 14,074.02), Ampliación de Plazo N° 07 (S/ 61,300.75) y Ampliación de Plazo N° 08 (S/ 173,393.55); ii) Mayores Prestaciones Adicionales que Derivan de Adicionales de obra por Estudio de Suelos y Geotecnia (S/ 35,120.50); y iii) Mayores Prestaciones de la Supervisión por Adicionales de Obra por la Evaluación y Diagnostico de Redes de Alcantarillado (S/ 42,996.02).

3.1.2. SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Solicitamos que **SE ORDENE** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado el **PAGO** a favor del Consorcio GD Group Saneamiento, de una **INDEMNIZACIÓN** por los daños y perjuicios derivados de la ilegal resolución del contrato sub materia realizada con Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM; indemnización que alcanza hasta por la suma de **S/ 25,115.23 (VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE CON 23/100 SOLES)** más los **INTERESES LEGALES** generados.

- 3.2. SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, declare **PROCEDENTE** la **RESOLUCIÓN PARCIAL** del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM por **CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**, sin responsabilidad para las partes, en mérito a la imposibilidad de continuar con la ejecución del Contrato al haberse resuelto el Contrato N° 030-2019-MPLP-TM suscrito para la elaboración del expediente técnico; resolución contractual que **COMPRENDE** desde el cuarto entregable indicado en la Clausula Cuarta del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM.

3.2.1. PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Solicitamos que **SE DECLARE PROCEDENTE** la entrega a favor del Consorcio GD Group Saneamiento del **Certificado de Conformidad Parcial** por la Prestación del Servicio al 50% de las prestaciones contratadas y ejecutadas, sin penalidades aplicadas contra el contratista, conforme a la cláusula décima del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM,

entrega que se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado sin perjuicio de que el laudo arbitral haga constar por si sola dicha conformidad parcial.

3.2.2. SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

Solicitamos que **SE ORDENE** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado la **DEVOLUCIÓN** y/o **PAGO** a favor del Consorcio GD Group Saneamiento de la suma de **S/ 62,788.06 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES)**, entregados como Fondo de Retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento, según la Clausula Séptima del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, conforme a lo dispuesto por los numerales 149.1 y 149.4 del artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- 3.3. TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:** Solicitamos que el Tribunal Arbitral, **ORDENE** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos arbitrales.

- 12. Contestación de Demanda.** Con fecha 27 de junio de 2025 la MUNICIPALIDAD presenta su Contestación de Demanda. No se aprecia que dicho memorial contenga pretensiones dirigidas -en vía de reconvenición- contra el CONSORCIO.
- 13. Audiencia.** Con fecha 20 de agosto de 2025 se levanta el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios". En dicha audiencia se otorga un plazo para que las partes puedan presentar sus alegatos escritos, así como solicitar la realización de una Audiencia de Informes Orales si así lo desean.
- 14. Alegatos de cierre.** Se deja constancia que ninguna de las partes a formulado alegatos de cierre.

15. **Cierre de Actuaciones e Inicio del Plazo para Laudar.** Con fecha 26 de setiembre del 2025 se emite la Resolución Arbitral N° 07-2025/AU/JES/HCO, mediante la cual, entre otros, se dispuso el cierre de actuaciones, dándose inicio al cómputo del plazo para laudar.

16. Con Resolución Arbitral N° 08-2025/AU/JES/HCO de fecha 20 de octubre de 2025, se dispuso ampliar por quince días adicionales el plazo para laudar.

3.3. Consideraciones Preliminares

17. **Reglas Aplicables:** Las normas aplicables al presente proceso son: (i) las normas aplicables al procedimiento arbitral; y, (ii) las normas aplicables al fondo de la controversia.
18. En lo que respecta al procedimiento arbitral, conforme al numeral 5 del ACTA DE INSTALACIÓN, resultará de aplicación: (i) el ACTA DE INSTALACIÓN; (ii) el Reglamento del CENTRO DE ARBITRAJE; (iii) las normas en materia arbitral contenidas en la LCE y el RLCE; y, (iv) la LEY DE ARBITRAJE.
19. En lo que respecta al fondo de la controversia, la norma aplicable es: (i) la Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 11 de julio del 2014, modificado con Decreto Legislativo N° 1444 publicado el 16 de setiembre del 2018; (ii) el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 31 de diciembre del 2018; (iii) Opiniones en la materia emitida por el OSCE; y iv) las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, conforme a lo dispuesto en la Cláusula Décimo Novena del CONTRATO y solo en lo no previsto en el CONTRATO, la LCE, el RLCE, y en las directivas que emita el OSCE.
20. El Árbitro Único hace presente a las partes que, en cuanto a la aplicación de las normas en el tiempo indicadas en el anterior acápite, corresponde que rija la **normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección**, en nuestro caso el Concurso Público N° 003-2019-MPLP-TM convocada a través del portal del SEACE con fecha 15 de noviembre del 2019, tal como ha sido reconocido por el OSCE a través de sendas jurisprudencias como la Opinión N° 033-2022/DTN que dice:

“... Al respecto, debe mencionarse que la Constitución, en su artículo 103, señala que “(...) La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en materia penal cuando favorece al reo. La ley se deroga sólo por otra ley (...)”.

Además, debe agregarse que el artículo 109 de la Constitución dispone: “La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”.

A partir de las mencionadas disposiciones se entiende que, en materia de aplicación de las normas en el tiempo, en nuestro ordenamiento rige la denominada teoría de los hechos cumplidos, es decir que la ley es obligatoria desde su entrada en vigencia, esto es, desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial, y se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, salvo disposición contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.

Sobre el particular, es importante señalar que el numeral 11 de la Sentencia del Tribunal Constitucional derivada del Expediente N° 0002-2006-PI/TC dice que “Diez – Picaso, (...) sostiene que en el momento en que una ley entra en vigor, despliega, por definición, sus efectos normativos y debe ser aplicada a toda situación subsumible en su supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad (...)”.

En ese sentido, como regla general la ley se aplica a los hechos y situaciones que surjan desde que entra en vigencia y también a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes lo que incluye a aquellas, surgidas bajo la legislación anterior y que aun produzcan efectos, salvo que la misma ley establezca algún tipo de excepción...” (Resaltado agregado)

Ello en concordancia con la Opinión N° 057-2019-DTN, que establece:



Joyce Echeandía Sinarahua
ÁRBITRO



CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echeandía Talar
SECRETARÍA ARBITRAL

“Conforme a lo indicado al absolver las consultas anteriores, la Ley permite que el contrato –derivado de un proceso de contratación– se rija conforme a la normativa que correspondía a dicho proceso, que para la materia en consulta se refiere a la normativa vigente al momento de su convocatoria.

Asimismo, durante la ejecución contractual pueden presentarse una serie de controversias, como, por ejemplo, las referidas a la ejecución, interpretación, resolución, inexistencia, ineficacia, nulidad o invalidez del contrato, las cuales se resolvían mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes, tal como lo dispone el artículo 52 de la anterior Ley. Así, antes de la culminación del contrato y dentro del plazo fijado en el anterior Reglamento, las partes podían iniciar algunos de los medios de solución de controversias antes citados, entre ellos el arbitraje.

En tal sentido, a efectos de solucionar las controversias producidas durante la ejecución del contrato, debían aplicarse las disposiciones previstas en dicho documento contractual, el mismo que se perfeccionó en el marco de la normativa vigente al momento de la convocatoria del correspondiente proceso de selección, sin perjuicio de aquellas disposiciones procedimentales que en el marco de un arbitraje iniciado resulten aplicables al desarrollo del mismo.”
(Resaltado agregado)

21. El arbitraje es institucional; la sede del arbitraje es la ciudad de Huánuco, y en cuanto al tipo de Arbitraje, este es Nacional y de Derecho.
22. El Árbitro Único estima conveniente hacer dos precisiones. La primera precisión está relacionada con el ejercicio del derecho a la defensa de las partes y la valoración de la prueba por parte del Árbitro Único. La segunda precisión está relacionada con las cuestiones que deben ser resueltas por el Árbitro Único en el Laudo.
23. Con respecto a la primera precisión -el ejercicio del derecho a la defensa de las partes y la valoración de la prueba por parte del Árbitro Único- corresponde señalar que las partes han contado con la facultad de presentar su caso de la manera más conveniente a sus intereses. El Árbitro Único no ha emitido decisión alguna que limite o restrinja el derecho a la defensa de las partes durante la tramitación del proceso, permitiéndoles exponer sus respectivas posiciones -por escrito, y en audiencia- de manera plena, sin ningún tipo de limitación.

24. De igual modo, el Árbitro Único declara haberse conducido observando lo previsto en el artículo 49 del REGLAMENTO que dispone: *“Los árbitros tienen la potestad exclusiva para determinar la admisibilidad, pertinencia, actuación y valor de las pruebas ofrecidas”*. Dicha norma coincide con lo establecido en el artículo 43 de la LEY DE ARBITRAJE que señala: *“El Tribunal Arbitral tiene la facultad para determinar de manera exclusiva, la admisión, pertinencia, actuación y valor de las pruebas y para ordenar en cualquier momento la presentación o la actuación de las pruebas que estime necesarias”*.

25. El Árbitro Único cumple con identificar, además, que la valoración de las pruebas que sustentan su decisión, y los fundamentos de hecho y de derecho a los cuales acude para pronunciarse sobre las pretensiones planteadas, se van a desarrollar en la parte analítica (“considerandos”) del presente Laudo.

26. Con respecto a la segunda precisión -las cuestiones que deben ser resueltas por el Árbitro Único, se deja constancia que las partes no han formulado objeciones de naturaleza procesal contra los medios probatorios que obran en el expediente arbitral (ya sea “tachas”, “oposiciones” u otro análogo). En ese sentido, no existe objeción que deba ser resuelta al momento de laudar.

27. La parte Demandada no ha planteado pretensiones contra la parte Demandante (ya sea en vía de “reconvención” “contrademanda” u otro análogo).

28. Por otro lado, mediante las reglas fijadas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, se estableció el costo total del presente proceso arbitral, en la suma de S/12,000.00 (Doce Mil con 00/100 Soles), la misma que debían ser canceladas en forma equitativa por las partes a razón de S/ 6,000.00 por cada una.

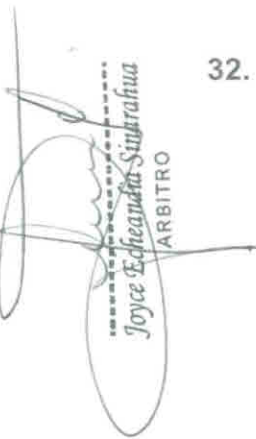
29. Asimismo, se estableció que, en caso que una de las partes asumiera el pago de los honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que la Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

30. Sin perjuicio de ello, se estableció que la Árbitro Único puede establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje.

31. Se debe dejar constancia que el CONSORCIO asumió el costo total del presente proceso arbitral, tal como se verifica en autos.

32. Por otro lado, el Árbitro Único deja constancia que con fecha 20 de agosto de 2025 se ha emitido el "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios", mediante la cual se han fijado los siguientes Puntos Controvertidos:

- **PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, que el Árbitro Único DECLARE NULA Y SIN EFECTO LEGAL la Carta Notarial N°020-2024-MPLP de fecha 22 de agosto del 2024, mediante el cual la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado decide resolver totalmente el Contrato N°029-2019-MPLP-TM.
- **SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, que el Árbitro Único ORDENE a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice el pago a favor del Consorcio GD Group Saneamiento por la suma de S/ 385,209.48 (Trescientos ochenta y cinco mil doscientos nueve con 48/100 Soles); asimismo, si corresponde el pago de los intereses legales generados, que corresponden a: i) Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N°03 (S/ 17,514.50), Ampliación de Plazo N°04(S/ 40,810.44), Ampliación de Plazo N°05 (S/ 14,074.02), Ampliación de Plazo N°07 (S/ 61,300.75) y Ampliación de Plazo N°08 (S/ 173,393.55); ii) Mayores Prestaciones Adicionales que Derivan de Adicionales de obra por Estudio de Suelos y Geotecnia (S/ 35,120.50); y iii) Mayores Prestaciones de la Supervisión por Adicionales de Obra por la Evaluación y Diagnostico de Redes de Alcantarillado (S/ 42,996.02).
- **TERCER PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único, ORDENE a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado el pago a favor del Consorcio GD Group Saneamiento de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato sub materia realizada con Carta Notarial N°020-2024-MPLP-TM, indemnización que alcanza la suma de S/25,115.23 (Veinticinco mil ciento quince con 23/100 Soles más los intereses legales generados).
- **CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, que el Árbitro Único, DECLARE PROCEDENTE la RESOLUCIÓN PARCIAL del Contrato N°029-2019-MPLP-TM por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, sin responsabilidad para las partes, en mérito a la imposibilidad de continuar con la ejecución del Contrato al haberse resuelto el Contrato N°030-2019-MPLP-TM suscrito para la elaboración del expediente técnico; resolución contractual que COMPRENDE desde el cuarto entregable indicado en la Cláusula Cuarta del Contrato N°029-2019-MPLP-TM.
- **QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO:** Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único, DECLARE PROCEDENTE la entrega a favor del Consorcio GD Group Saneamiento del Certificado de Conformidad Parcial por la Prestación del Servicio al 50% de las prestaciones contratadas y ejecutadas sin penalidades aplicadas contra el contratista, conforme a la cláusula décima del Contrato N°029-2019-MPLP-TM, entrega que se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado sin perjuicio de que el laudo arbitral haga constar por si sola dicha conformidad parcial.


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARIA ARBITRAL

SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que, el Árbitro Único, ORDENE a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado la devolución y/o pago a favor del Consortio GD Group Saneamiento de la suma de S/ 62,788,06 (Sesenta y dos mil setecientos ochenta y ocho con 06/100 Soles), entregados como Fondo de Retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento, según la Clausula Séptima del Contrato N°029-2019-MPLP-TM, conforme a lo dispuesto por los numerales 149.1 y 149.4 del artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

SÉPTIMO PUNTO CONTROVERTIDO: Determinar si corresponde o no que, que el Árbitro Único ORDENE a una o las dos partes el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral.

33. El Árbitro Único deja establecido que podrá analizar los puntos controvertidos en el orden que considere apropiado. De ser el caso, si decide pronunciarse sobre alguno de ellos, y si de ello resulta que carece de objeto emitir pronunciamiento sobre uno o varios de los otros con los que guarde vinculación por la secuencia lógica de razonamiento, omitirá pronunciarse sobre estos últimos, expresando las razones de dicha omisión, sin que esto genere algún tipo de nulidad.

34. De igual forma, en dicha "Acta de Audiencia de Conciliación, Fijación de Puntos Controvertidos y Admisión de Medios Probatorios" se han admitido los siguientes medios probatorio ofrecidos por las partes:

Del CONSORCIO:

1. Contrato N°029-2019-MPLP-TM.
2. Carta Notarial N°020-2024-MPLP-TM.
3. Contrato N°031-2019-MPLP-TM.
4. Carta N°0135-2020-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
5. Carta N°072-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
6. Informe N°020-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
7. Carta N°073-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
8. Informe N°021-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
9. Carta N°074-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.

- 
10. Informe N°022-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
11. Carta N°075-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
12. Carta N°080-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
13. Informe N°025-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
14. Carta N°081-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
15. Informe N°026-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
16. Carta N°012-2022-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
17. Carta N°001-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
18. Informe N°001-2023/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
19. Carta N°002-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
20. Carta N°003-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO.
21. Resolución de Alcaldía N°564-2020-MPLP.
22. Resolución de Alcaldía N°726-2020-MPLP.
23. Resolución de Alcaldía N°736-2020-MPLP.
24. Resolución de Alcaldía N°177-2022-MPLP.
25. Resolución de Alcaldía N°178-2022-MPLP.
26. Resolución de Alcaldía N°302-2021-MPLP.
27. Resolución de Alcaldía N°148-2022-MPLP.
28. Informe Contable N°19-2025-REA.
29. Bases Integradas del Concurso Público N°003-2019-MPLP-TM.
- 
- CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
SECRETARÍA ARBITRAL

De la MUNICIPALIDAD:

1. Copia Fedateada de la Carta Notarial N°020-2024-MPLP-TM.
 2. Copia Fedateada de la Carta Notarial N°161-2023.
 3. Informe N°1500-2024-SEYEO-GIYAT/MPLP/TM.
 4. Informe N°098-2024-EEET-SEYEO-GIYAT/MPLP/TM.
 5. Copia Fedateada Opinión Legal N°423-2024-OGAJ/MPLP-JCA.
 6. Copia Fedateada de Informe Técnico Legal N°001-2024-ABOG/APH.
 7. Copia Fedateada Informe Legal N°043-2024-NNRA-AL-GIYAT-MPLP-TM.
 8. Informe N°01621-2025-SEYEO.GIYAT-MPLP-TM.
35. Asimismo, se precisa a las partes que la valoración de las pruebas en que se sustenta la decisión y los fundamentos de hecho y de derecho para admitir o rechazar las respectivas pretensiones y defensas de las partes, se van a desarrollar en forma conjunta en los considerandos del presente laudo.
36. El Árbitro Único señala que constituye un criterio unánimemente aceptado (extensible a los árbitros) que el juzgador no está obligado a exponer y refutar en sus sentencias todos y cada uno de los argumentos de las partes ni a reseñar el modo en que ha ponderado todas y cada una de las pruebas producidas.

37. La eventual ausencia de mención en este Laudo de algún argumento, pieza o fundamento indicado por las partes no implica, empero, que se haya dejado de considerar todos los elementos de juicio relevantes que han sido aportados.
38. Finalmente, y tal como se estableció en el ACTA DE INSTALACIÓN, el Tribunal Arbitral dicta el presente el Laudo Arbitral dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del cierre de las actuaciones mediante Resolución Arbitral N° 07-2025/AU/JES/HCO, la que fuera notificada a ambas partes.

ANÁLISIS DEL PRIMER PUNTO CONTROVERTIDO

1.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

39. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 11 de marzo del 2025, lo siguiente:

- 4.4. Señor Arbitro, de la revisión del procedimiento de resolución del contrato efectuado por LA ENTIDAD, se tiene que dicha potestad ha sido ejercida de forma inmediata y sin el apercibimiento previo indicado en los numerales 165.1 y 165.2 del art. 165° del RLCE, aduciendo las siguientes causales indicadas en la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM:

- ✓ En vista que el Contrato 029-2019-MPLP-TM (supervisión de la elaboración del expediente técnico) es "accesorio" al Contrato N° 031-2019-MPLP-TM (consultoría para la elaboración del expediente técnico), y dado que este último fue resuelto por supuesto incumplimiento contractual actualmente sometido a arbitraje, entonces, el contrato accesorio sigue la suerte del principal:

3.16. Entonces, teniendo en consideración lo desarrollado, el contrato de supervisión N° 029-2019-MPLP-TM debe ser RESUELTO por la causal de INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL, teniendo en consideración la vinculación existente entre este y el CONTRATO N° 031-2019-MPLP-TM el cual se encuentra RESUELTO y en proceso arbitral, además teniendo en consideración que los trabajos entregados por el consorcio RUPA RUPA son deficientes, siendo necesario un nuevo proyecto de elaboración de expediente técnico, lo que imposibilita de manera definitiva la ejecución de trabajos por parte del proyectista y, conforme lo advertido, ello supone la interrupción de los trabajos que justifican la participación del supervisor del proyecto, tomando en consideración que el contrato N° 031-2019-MPLP-TM no puede continuar con su ejecución, EXTINGUIENDO de manera efectiva la necesidad de ejecución del servicio contratado para la supervisión del contrato N° 031-2019-MPLP-TM.

3.17. Por lo precisado, resulta NECESARIO resolver el CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM del Servicio de Consultoría para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" por el carácter de accesoriidad en sus prestaciones, directamente vinculado a la ejecución del contrato N° 031-2019-MPLP-TM, imposibilitando su ejecución y extinguiendo la necesidad del servicio a futuro, no siendo necesario para la ENTIDAD el continuar con dicha contratación.

- Por supuesto incumplimiento de obligaciones del CONTRATISTA, debidamente comprobado según Carta N° 003-2023/CCPA-RC de fecha 03 de noviembre del 2023, elaborado por el Consorcio Puka Allpa:

POR LO EXPUESTO PRECEDENTEMENTE, y estando a lo expresamente señalado en la CARTA N° 003-2023/CCPA-RC de fecha 03 de noviembre del 2023, el CONSORCIO PUKA ALLPA ha presentado por alcances del producto del CONTRATO N° 031-2023-MPLP-TM "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN TÉCNICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS ENTREGABLES II, III, Y EL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (MAYORES PRESTACIONES) DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CON CUI N° 2079224", producto en el cual el consorcio PUKA ALLPA ha realizado el estudio de los entregables II, III y el estudio de suelos y geotecnia correspondiente a los entregables entregados por el CONSORCIO RUPA RUPA a razón del CONTRATO N° 031-2019-MPLP-TM; así, a través del INFORME TÉCNICO N° 002-2023-ING.SANT.RMV-PUKA ALLPA, el consorcio PUKA ALLPA, en su punto VII. "RECOMENDACIONES DE LOS ENTREGABLES II Y III, por lo cual se encuentra debidamente acreditado que el CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, ha recaído en incumplimiento de obligaciones contractuales en el CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CUI N° 2079224, por cuanto ha sido favorecido con el pago de Entregables conforme a lo señalado en la Cláusula Cuarto del Contrato.


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tatur
SECRETARIA ARBITRAL

- 4.5. Señor Arbitro, **LA ENTIDAD** resuelve el Contrato 029-2019-MPLP-TM sin realizar el apercibimiento previo a su contraparte indicado en el art. 165.1 del RLCE, argumentando que el mismo es accesorio al Contrato N° 031-2019-MPLP-TM, suscrito a su vez para la elaboración del expediente técnico. Ello señor arbitro no justifica de ninguna manera la resolución del contrato de forma inmediata, pues la supuesta conducta no se enmarca en los presupuestos indicados en el art. 165.4 del RLCE que prescribe: la Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida.
- 4.6. Para el presente caso es evidente que no se trata de acumulación máxima de penalidades, por lo que dicho presupuesto no fue invocado; ahora, sobre el otro presupuesto, se menciona un "incumplimiento" por parte del contratista, el mismo que debe ser "irreversible", lo que no se aplica a nuestro caso pues **LA ENTIDAD** argumenta que la resolución fue por el carácter "accesorio" de nuestro Contrato N° 029-2019-MPLP-TM con el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM, entonces, **LA ENTIDAD** no menciona estrictamente que nosotros hayamos incumplido nuestras obligaciones, sino que la resolución es en vista de que también se resolvió el contrato de consultoría por la elaboración del expediente, lo que en última instancia implicaba la procedencia de una resolución por "caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente" al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato, tal como indica el art. 164.4 del RLCE, y no como hizo la **ENTIDAD** al resolvernos el contrato por supuesto incumplimiento nuestro.
- 4.7. Como podrá observar señora arbitro, efectivamente, si bien al resolverse el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM hacia innecesario que se siga manteniendo la vigencia de nuestro Contrato 029-2019-MPLP-TM, sin embargo, ello no significa que mi representada asuma la responsabilidad por lo sucedido en otro contrato, ya que no existe nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido, pues nosotros no suscribimos el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM y por ende no tenemos por qué sufrir los efectos directos o colaterales de cualquier incumplimiento en dicho contrato; ahora, lo que si originaba la resolución del Contrato N° 031-2019-MPLP-TM era que cualquiera de las partes resuelva el contrato según lo establecido en el art. 164.4 del RLCE, es decir por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente" al perfeccionamiento del contrato, lo que a su vez determinaba la falta de responsabilidad de las

partes; sin embargo, la **ENTIDAD** ha tergiversado la causal invocada y nos ha imputado una responsabilidad inexistente.

- 4.8. Ahora, respecto a la otra causal invocada, la entidad nos imputa el "incumplimiento de obligaciones" lo que supuestamente se encontraría debidamente comprobado según Carta N° 003-2023/CCPA-RC de fecha 03 de noviembre del 2023, elaborado por el Consortio Puka Allpa, contratado por **LA ENTIDAD** para supuestamente revisar el avance del expediente técnico; al respecto Señor Arbitro debemos señalar en primer lugar que **nunca se nos ha puesto de conocimiento ningún documento emitido por el Consortio Puka Allpa**, ni mucho menos dicho consorcio nos ha requerido información o al menos que formulemos algún descargo sobre los supuestos incumplimientos, lo cual implica que la **ENTIDAD** ha procedido unilateralmente y sin que ejerzamos el derecho a nuestra defensa; al contrario Señor Arbitro, durante la ejecución de nuestro Contrato N° 029-2019-MPLP-TM **LA ENTIDAD** ha revisado y aprobado los entregables I, II y III a su entera satisfacción, tal es así que se nos pagó por dichos conceptos, previa verificación de los requisitos establecidos por las Bases Integradas (páginas 81 y 82) que dice:

21.1. PRIMER ENTREGABLE:

Presentación del Informe Preliminar (Plan de Trabajo)

El Plan de Trabajo deberá contener todas las actividades necesarias para el cumplimiento del desarrollo de los estudios definitivos y el expediente técnico, además se indicará la metodología utilizada para el desarrollo de dicha actividad, para ello, el Consultor conjuntamente con su equipo mínimo propuesto deberá viajar a la zona de trabajo y con su oficina local deberá realizar y proponer un cronograma que considere el diagnóstico y los diseños de las mejoras al planteamiento técnico de la alternativa seleccionada del perfil viable en el año 2016. El plan de trabajo contendrá un cronograma de implementación el mismo que será presentado en un diagrama de Gantt, estableciendo la ruta crítica del proyecto. El plan de trabajo abarcará en primer lugar la actualización del diagnóstico de las infraestructuras existentes de agua y saneamiento mencionado en el estudio de factibilidad, y sobre ello, deberá planificar el desarrollo de cada uno de los componentes de agua y saneamiento, estableciendo los recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros, necesarios para el desarrollo de cada componente y actividad. El plan de trabajo que será presentado por el consultor debe contener como mínimo lo siguiente:

- Objetivos y metas
- Pequeña Memoria descriptiva
- Actividades a realizar
- Metodología de elaboración del estudio
- Cronograma de Actividades
- Conclusiones y Recomendaciones
- Anexos

Plan de Trabajo y Cronograma, a los 10 días calendario.

21.2. SEGUNDO ENTREGABLE:

Presentación de los Estudios Básicos

Entrega de los Estudios Básicos

- Levantamiento topográfico (100%)
- Estudio Hidrológico y/o Hidrogeológico (no libre y los caudales) (100%)
- Estudio de Canteras y Escorrentías (100%)
- Caracterización del Agua Residual y del Cuerpo Receptor (100%)
- Caracterización del Agua Superficial y Subterránea (100%)
- Diagnóstico del Sistema Existente de Agua y Alcantarillado existente y de los componentes (100%)
- Estudio de Tránsito (100%)
- Estudio de Vulnerabilidad y Riesgos (100%)
- Saneamiento físico legal para la libre Disponibilidad de Terrenos (20%)
- Clasificación Ambiental (100%)
- Informe del Diagnóstico Arquitectónico (100%)
- Intervención Social (100%)

El contenido mínimo de cada estudio está indicado en el ítem 13.00. En el presente informe, el Consultor deberá adjuntar la actualización del balance de oferta y demanda de todos los componentes de los sistemas agua y alcantarillado para el año 20 del horizonte del proyecto, a fin de ser considerado para el planteamiento de la alternativa de solución. Para el análisis de la oferta de los sistemas

existentes, el consultor deberá realizar los trabajos de campo necesarios (información primaria - trabajo de actualización de los diagnósticos de las infraestructuras y de los servicios de saneamiento).

Se presentará a los 85 días calendario de la firma del contrato.

21.3. TERCER ENTREGABLE:

Presentación de los Estudios Definitivos

El tercer entregable debe de contener los siguientes estudios y diseños:

Joyce Echeandia Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echeandia Tahir
SECRETARIA ARBITRAL

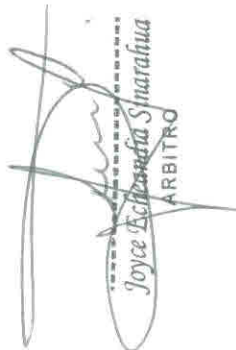
- Mecánica de suelos y geotecnia (100%)
- Expediente de Solicitud de CIRA y Hoja de Tránsito a la DDC Cusco (100%)
- Diseños hidráulicos de agua potable (100%)
- Diseños hidráulicos de alcantarillado (100%)
- Diseños hidráulicos de PTAR (100%)
- Diseños Estructurales (100%)
- Saneamiento físico legal: la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado emitirá el informe de saneamiento de los terrenos solicitados.
- Compatibilidad de actividad del Proyecto-SERNANP (100%)
- Estudio de Gestión de Riesgos (100%)

La entrega del desarrollo de los esquemas hidráulicos de los componentes de agua potable, alcantarillado y planta de tratamiento de las aguas residuales, incluyendo las memorias de cálculo y dibujos en CAD respectivamente.

Se presentarán a los 160 días calendario de la firma de contrato

Entonces señor arbitro, resulta plenamente comprado que, para el pago de los entregables I, II y III, la **ENTIDAD** debía de haber verificado, revisado y dado su conformidad a la documentación, planos y estudios de la elaboración del expediente técnico, situación que si fue cumplida debidamente ya que, como dijimos, se nos ha pagado por haber supervisado correctamente la ejecución de la elaboración del expediente técnico, tal como demostramos mediante los siguientes documentos:

- Carta N° 0135-2020-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (12/10/2020), conteniendo la aprobación del segundo entregable.
- Carta N° 072-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 03.
- Informe N° 020-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 03.
- Carta N° 073-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 05.
- Informe N° 021-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 05.
- Carta N° 074-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 04.
- Informe N° 022-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 04.
- Carta N° 075-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (21/12/2021), mediante el cual demostramos la evaluación del levantamiento de observaciones al tercer entregable.
- Carta N° 080-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (30/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por estudio de suelos y geotecnia.
- Informe N° 025-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por estudio de suelos y geotecnia.
- Carta N° 081-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (30/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por evaluación y diagnóstico de redes de alcantarillado.
- Informe N° 026-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por evaluación y diagnóstico de redes de alcantarillado.



Joyce Echeandia Sinarahua
ARBITRO



Gabriela Lucero Echevarría Tálur
SECRETARIA ARBITRAL

- Carta N° 012-2022-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (04/04/2022), mediante el cual demostramos el Informe estado situaciones del segundo y tercer entregable.
- Carta N° 001-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (26/01/2023), mediante el cual demostramos que informamos el estado situacional del proyecto al 16/11/2022.
- Informe N°001-2023/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (17/02/2023), mediante el cual demostramos el estado situacional del segundo, tercer y cuarto entregable.
- Carta N° 002-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (17/02/2023), mediante el cual demostramos el estado situacional del segundo, tercer y cuarto entregable.
- Carta N° 003-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (04/04/2023), mediante el cual demostramos la entrega y validación del segundo y tercer entregable.

Es por ello que nos sorprende grandemente que mediante un informe elaborado por un consultor externo se trate de negar todos los tramites generados hasta la fecha relativos a la ejecución del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, en todo caso, se nos debía de haber permitido formular descargos o aportar la documentación necesaria para acreditar la correcta ejecución del servicio; como podrá observar señora arbitro, el supuesto incumplimiento de obligaciones que se nos imputa "no es irreversible", al contrario, la **ENTIDAD** debió de habernos requerido previamente el cumplimiento de nuestras obligaciones, tal como prescribe el inciso a) numeral 164.1 del Art. 164° del RLCE:

"... 164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello..."

- 4.9. Bajo esa lógica, la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM, como medio para dar a conocer una determinada situación jurídica al demandante, adolece de la debida motivación dado que todo acto administrativo, esté contenido en una carta, oficio o resolución administrativa, debe considerar las razones, lógica y razonamiento de la decisión que ha tomado el funcionario que la emite, en otros términos, debe exponer en forma sucinta -pero suficiente- las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada, es útil recalcar, que las fórmulas generales y vacías que se expongan en los actos administrativos no constituyen una debida motivación, aspecto del cual adolece la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM. Situación por la cual no pueden tener efecto jurídico alguno, en tal sentido, resulta nula, lo que a su vez implica que se enerve nuevamente la validez y eficacia del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM con sus respectivos derechos y obligaciones, conforme se encuentra estipulado.
- 4.10. Por los fundamentos expuestos Señor Arbitro, consideramos que corresponde amparar en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, **SOLICITAMOS** que el Tribunal Arbitral **NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM de fecha 22 de agosto del 2024, mediante el cual la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado decide resolver totalmente el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM.

1.2. Identificación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD

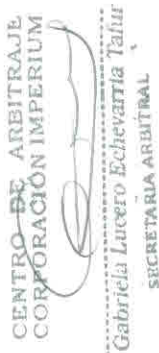
40. Por su parte, la MUNICIPALIDAD absuelve el traslado de la demanda con fecha 27 de junio de 2025, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

SEGUNDO.- Que, con fecha 03 de noviembre del 2023 mediante CARTA N° 003-2023/CCPA-RC el CONSORCIO PUKA ALLPA ha presentado por alcances del producto del CONTRATO N° 031-2023-MPLP-TM "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN TÉCNICA CUALITATIVA Y CAUNTITATIVA DE LOS ENTREGABLES II, III, Y EL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (MAYORES PRESTACIONES) DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CON CUI N° 2079224", producto en el cual el consorcio PUKA ALLPA ha realizado el estudio de los entregables II, III y el estudio de suelos y geotecnia correspondiente a los entregables entregados por el CONSORCIO RUPA RUPA a razón del CONTRATO N° 031-2019-MPLP-TM; así, a través del INFORME TÉCNICO N° 002-2023-ING.SANT.RMV-PUKA ALLPA, el consorcio PUKA ALLPA, en su punto VII. "RECOMENDACIONES DE LOS ENTREGABLES II Y III.

TERCERO.- Que, con fecha 11 de julio del 2024 se emitió el INFORME TÉCNICO LEGAL N° 001-2024-ABOG/APH por parte del Abg. Alexander Peña Hinostroza, mediante la cual solicita opinión legal respecto a la Resolución Contrato N° 029-2019-MPLP/TM al CONSORCIO GD GROUP, siendo el objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CUI N° 2079224.

CUARTO.- Que, con fecha 19 de julio del 2024 mediante INFORME N° 098-2024-EEET-SEYEO-GIYAT/MPLP-TM del Especialista en Evaluación de Expediente Técnico de la Subgerencia de Estudios y Ejecución de Obras Públicas, emite su opinión técnica referente a la Resolución Contrato N° 029-2019-MPLP/TM al CONSORCIO GD GROUP, siendo el objeto la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CUI N° 2079224, señalando la resolución de contrato por la causal prescrita en el numeral 165.4 del artículo 165 del Reglamento.


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL


Joyce Echeandia Sinarahua
ARBITRO

QUINTO.- Que, el marco normativo antes acotado es concordante con la **Cláusula Décima Cuarto del Contrato N° 029-2019-MPLP/TM** suscrita con el CONSORCIO GD GROUP, siendo el objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"** CUI N° 2079224, señala: "Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado".

SEXTO.- Que, sobre lo expuesto se tiene lo establecido en el numeral 36.1 del artículo 36° del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado; norma aplicable al caso en concreto, misma que establece respecto a la Resolución de Contrato: "Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, **por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento**, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes".

SEPTIMO.- Que, del mismo modo el numeral 40.1 del artículo 40 del TUO de la Ley de Contrataciones del Estado, señala respecto a la responsabilidad del Contratista: "El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato..."; por tanto en atención al Contrato y los documentos que lo componen; el Contratista es responsable por la ejecución del **Contrato N° 029-2019-MPLP/TM** suscrita con el CONSORCIO GD GROUP, siendo el objeto la **CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"** CUI N° 2079224.


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talur
SECRETARIA ARBITRAL

RESPECTO A LA RESOLUCIÓN DE CONTRATO PARCIAL Y/O TOTAL:

- 1.1. Que, en el numeral 165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.
- 1.2. Que, conforme a lo descrito por la normativa, para realizar una resolución parcial del contrato es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
 - i) se debe señalar expresamente qué parte del contrato se deja sin efectos;
 - ii) dicha parte debe ser separable e independiente del resto del contrato; y,
 - iii) la resolución del total del contrato puede afectar los intereses de la Entidad, lo cual debe estar debidamente sustentado. En caso no se cumpla con dichos requisitos la resolución del contrato sólo podrá ser total.
- 1.3. Que, en ese sentido, corresponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento de resolución del contrato previsto en el artículo 165.5 del Reglamento, la resolución del contrato será total o parcial. La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, deberá ser indicada expresamente en el documento que comunica la resolución del contrato y será viable siempre que la resolución del total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad;
- 1.4. Que, estando a los preceptos legales antes acotados y los actos administrativos del presente expediente administrativo mediante CARTA N° 003-2023/CCPA-RC de fecha 03 de noviembre del 2023, el CONSORCIO PUKA ALLPA ha presentado por alcances del producto del CONTRATO N° 031-2023-MPLP-TM "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

REVISIÓN TÉCNICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS ENTREGABLES II, III, Y EL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (MAYORES PRESTACIONES) DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CON CUI N° 2079224", producto en el cual el consorcio PUKA ALLPA ha realizado el estudio de los entregables II, III y el estudio de suelos y geotecnia correspondiente a los entregables entregados por el CONSORCIO RUPA RUPA a razón del CONTRATO N° 031-2019-MPLP-TM; así, a través del INFORME TÉCNICO N° 002-2023-ING.SANT.RMV-PUKA ALLPA, el consorcio PUKA ALLPA, en su punto VII. "RECOMENDACIONES DE LOS ENTREGABLES II Y III, ha referido lo siguiente:

VII. RECOMENDACIONES DE LOS ENTREGABLES II Y III

- * Como recomendación del INFORME DE REVISIÓN TÉCNICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA FINAL DE LOS ENTREGABLES II y III CORRESPONDIENTE A LA ESPECIALIDAD DE INSTALACIONES SANITARIAS del SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN TÉCNICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS ENTREGABLES II, III Y EL ESTUDIO DE SUELOS Y GEOTECNIA (MAYORES PRESTACIONES) DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CON CUI N° 2079224, La MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO, deberá reiniciar el desarrollo del saldo del Proyecto; "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CON CUI N° 2079224, debido a que los medios físicos y digitales no se podrán utilizar para la elaboración del nuevo saldo de Expediente Técnico, así mismo se recomienda incluir

CONSORCIO PUKA ALLPA

- en el requerimiento de un Equipo Técnico Especializado de Ingeniería en Elaboración de Proyectos de Saneamiento Integral para ciudades como el caso del Distrito de Rupa Rupa.
- Se recomienda, que el nuevo consultor realice, correctamente las campañas de caracterización conforme a la normativa vigente, para el agua de consumo humano, aguas residuales y cuerpo receptor.
 - Se recomienda que, el nuevo consultor, en el componente hidráulico se compatibilice los parámetros de diseños, con respecto a la demanda correctamente calculada.
 - Se recomienda que el nuevo consultor considere dentro del área del proyecto a habilitaciones urbanas que pertenecen al distrito de Rupa-Rupa.

En otro particular me suscribo de Ud.

Atentamente


RAMIRO MENDOZA VICENTY
INGENIERO EN SANITARIO

5. Q1

PROYECTISTA a razón del contrato N° 031-2019-MPLP-TM son deficientes, los mismos no han cumplido con lo requerido por la **ENTIDAD** a razón del TDR aprobado para la ejecución del referido contrato, al punto que los productos entregados por el consorcio RUPA RUPA "no se podrán usar para la elaboración del nuevo saldo de Expediente Técnico", siendo necesario realizar la contratación de un nuevo proyectista para, a su vez, obtener un nuevo expediente técnico, dado que los trabajos efectuados por el consorcio RUPA RUPA no han sido ejecutados de manera correcta.

1.6. Entonces, teniendo en consideración lo desarrollado, el contrato de supervisión N° 029-2019-MPLP-TM debe ser **RESUELTO** por la causal de **FUERZA MAYOR**, teniendo en consideración la vinculación existente entre este y el **CONTRATO N° 031-2019-MPLP-TM** el cual se encuentra **RESUELTO** y en proceso arbitral, además teniendo en consideración que los trabajos entregados por el consorcio **RUPA RUPA** son deficientes, siendo necesario un nuevo proyecto de elaboración de expediente técnico, lo que imposibilita de manera definitiva la ejecución de trabajos por parte del proyectista y, conforme lo advertido, ello supone la interrupción de los trabajos que justifican la participación del supervisor del proyecto, tomando en consideración que el contrato N° 031-2019-MPLP-TM no puede continuar con su ejecución, **EXTINGUIENDO** de manera efectiva la necesidad de ejecución del servicio contratado para la supervisión del contrato N° 031-2019-MPLP-TM.

1.7. Por lo precisado, resulta **NECESARIO** resolver el **CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM** del Servicio de Consultoría para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto: "**AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA**" por el carácter de accesoriedad en sus prestaciones, directamente vinculado a la ejecución del contrato N° 031-2019-MPLP-TM, imposibilitando su ejecución y extinguiendo la necesidad del servicio a futuro, no siendo necesario para la **ENTIDAD** el continuar con dicha contratación.


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

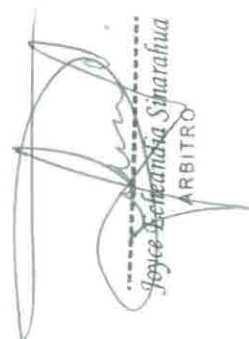

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Taluz
SECRETARIA ARBITRAL

1.8. Sobre el particular, corresponde **ADVERTIR** a través del presente documento que el **CONSORCIO PUKA ALLPA**, a través de la referencia (5) ha advertido de los trabajos mal ejecutados por parte del **CONSORCIO RUPA RUPA**, precisando que dichos trabajos son técnicamente inadecuados e incompletos, a ello, corresponde advertir que el **SUPERVISOR, CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, HA INCUMPLIDO CON SUS FUNCIONES** de conformidad a lo estipulado en el artículo 10° de la Ley N° 32225, así como lo estipulado en el reglamento aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF en sus artículos 186.I y 187, ello al no haber supervisado de manera correcta la ejecución de trabajos por parte del **PROYECTISTA**, advirtiéndose un favorecimiento indebido del **SUPERVISOR** al **PROYECTISTA** al haber aprobado trabajos ejecutados de manera deficiente, situación que asimismo se deberá tener en cuenta al momento de dar inicio con los trámites para la resolución del contrato N° 029-2019-MPLP-TM que a la fecha sigue vigente.

1.9. De acuerdo a la CARTA NOTARIAL N° 020-2024-MPLP-TM, la resolución de contrato es por la causal de a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello según artículo 164 de Reglamento de la Ley N° 30225.

QUE, MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 161-2023 DE FECHA 29 DE MARZO SE COMUNICÓ EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES BAJO APERCIBIMIENTO DEL RESOLUCIÓN DE CONTRATO, se le notifica notarialmente a la Empresa Consorcio GD Group Saneamiento representado por el señor Juan Carlos GARCIA DURAND, para que constate la autenticidad y valide firmándolos por sus especialistas a los posibles entregables (2do y 3ro) de la elaboración del expediente técnico proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA CON CUI 2079224, DADO QUE ES PARTE DE SUS RESPONSABILIDADES; ASIMISMO SE LE OTORGA UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS D RECEPCIONADO EL DOCUMENTO, CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ CON LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM, hecho que con esta carga se siguió el procedimiento correspondiente para la Resolución del Contrato por Incumplimiento de Obligaciones por parte de la Supervisión.

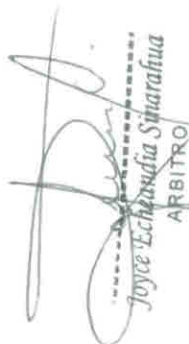
1.10. Ya que mediante el CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM, el consultor es responsable del seguimiento y aprobación de todos los estudios y trabajos que realice el consultor del expediente técnico; hecho que de acuerdo a los resultados del INFORME DE REVISION TECNICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA FINAL DE LOS ENTREGABLE II Y III CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN TÉCNICA CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS ENTREGABLES II, III Y EL ESTUDIO DE SUELO Y GEOTÉCNICA



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO



Gabriela Lucero Echevarría Tatur
SECRETARIA ARBITRAL


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tatur
SECRETARIA ARBITRAL

(MAYORES PRESTACIONES), concluye que por la numerosas incompatibilidades e inconsistencias con respecto a la Normativa vigente y los términos de referencia del servicio de consultoría de elaboración y supervisión del Expediente Técnico de saldo de obra del proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA" CUI N°2079224 no corresponde el pago por el servicio prestado.

- 1.11. Así mismo de acuerdo al 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora y otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, hasta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

En el presente contrato se aplica que la resolución de contrato procede debido a que la situación de incumplimiento no pueda ser revertida.

en función a lo antes indicado se informó el Incumplimiento de Obligaciones Contractuales de parte del CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO representado por su Gerente JUAN CARLOS GARCIA DURAND, Asimismo dicha Empresa Supervisora, incurrió en el favorecimiento con el pago de entregables conforme lo señala la Cláusula Cuarto del Contrato N° 029-2019-MPLP/TM, por lo que bastara con comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato de manera total. Por lo que En el presente contrato se aplica que la resolución de contrato procede debido a que la situación de incumplimiento no pueda ser revertida y el incumplimiento del contratista que no ha sido revertido pese de haber sido requerido esta Sub Gerencia Concluye, que la entidad viene siendo perjudicada por la desidia del CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO representado por su Gerente JUAN CARLOS GARCIA DURAND, correspondiendo RESOLVER EL CONTRATO N°029-2019-MPLP-TM O DE FORMA TOTAL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

Respecto a las pretensiones del contratista JUAN CARLOS GARCIA DURAND, en la demanda arbitral se informa lo siguiente:

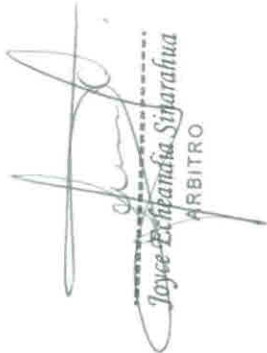
PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL Solicitamos que el Tribunal Arbitral, declare NULA Y SIN EFECTO LEGAL la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM de fecha 22 de agosto del 2024, mediante la cual la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado decide resolver totalmente el contrato N 029-2019-MPLP-TM.

Al respecto se informa que el contrato quedo resuelto por el incumplimiento de la empresa CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, de acuerdo al 165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

En el presente contrato se aplica que la resolución de contrato procede debido a que la situación de incumplimiento no pueda ser revertida.

QUE, MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 161-2023 DE FECHA 29 DE MARZO SE COMUNICO EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES BAJO APERCIBIMIENTO DEL RESOLUCIÓN DE CONTRATO, se le notifica notarialmente a la Empresa Consortio GD Group Saneamiento representado por el señor Juan Carlos GARCIA DURAND, para que constate la autenticidad y valide firmándolos por sus especialistas a los posibles entregables (2do y 3ro) de la elaboración del expediente técnico proyecto "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA CON CUI 2079224, DADO QUE ES PARTE DE SUS RESPONSABILIDADES; ASIMISMO SE LE OTORGA UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO (5) DÍAS CALENDARIOS D RECEPCIONADO EL DOCUMENTO. CASO CONTRARIO SE PROCEDERÁ CON LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM, hecho que con esta carga se siguió el procedimiento correspondiente para la Resolución del Contrato por Incumplimiento de Obligaciones por parte de la Supervisión.

Ante ello es inconsistente la pretensión de la empresa CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO representado por su Gerente JUAN CARLOS GARCIA DURAND, dado a que la entidad ante el incumplimiento procedió a realizar la resolución del CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO



Gabriela Lucero Echevarría Tatur
SECRETARIA ARBITRAL

1.3. Análisis del Tribunal Arbitral

41. **Sobre la obligatoriedad de la LCE y su Reglamento:** debemos tener en cuenta que según el Anexo N° 01 -Definiciones del RLCE, el contrato es el acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica dentro de los alcances de la Ley y de dicho Reglamento; además, según el artículo 138° de dicho cuerpo normativo, el contrato está conformado por el documento que lo contiene, los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes, el contrato incluye, bajo responsabilidad, cláusulas referidas a: i) Garantías, ii) Anticorrupción, iii) Solución de controversias y iv) Resolución por incumplimiento; además, tratándose de los contratos de obra se incluyen, además, las cláusulas que identifiquen los riesgos

que pueden ocurrir durante la ejecución de la obra y la determinación de la parte del contrato que los asume durante la ejecución contractual.

42. La propia LCE reconoce la preponderancia y obligatoriedad de su contenido, incluyendo sus procedimientos y plazos, sobre cualquier otra norma, señalando en su Primera Disposición Complementaria Final que:

*"... **La presente Ley y su reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables.** Asimismo, son de aplicación supletoria a todas aquellas contrataciones de bienes, servicios u obras que no se sujeten al ámbito de aplicación de la presente Ley, siempre que dicha aplicación no resulte incompatible con las normas específicas que las regulan y sirvan para cubrir un vacío o deficiencia de dichas normas..."*

43. El carácter obligatorio también ha sido reconocido por el RLCE en su Artículo 2°:

"... Artículo 2. Competencias en materia de contrataciones del Estado

*2.1. **Las normas sobre contrataciones del Estado establecidas en la Ley y el Reglamento son de ámbito nacional,** siendo competencia exclusiva del Ministerio de Economía y Finanzas el diseño de políticas sobre dicha materia y su regulación.*

2.2. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de lo dispuesto en el numeral anterior..."

44. Por lo tanto, corresponde a las partes que intervienen en una contratación pública, tal como la MUNICIPALIDAD y el CONSORCIO, el respeto irrestricto a los procedimientos y demás instituciones establecidas por la LCE y el RLCE, como el que corresponde a la Ampliación de Plazo, Penalidades, Resolución de Contrato, liquidación, etc.

45. **Sobre el Contrato Administrativo:** Desde un punto de vista netamente civilista, podemos definir al Contrato como el acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de índole patrimonial, siendo que en el ámbito civil la voluntad de las partes tiene una esencial importancia para definir lo que vendría a ser el esquema contractual, estableciéndose que el contrato es una relación horizontal entre las personas que integran el pacto. Lo que en otros términos se definiría que para el Derecho Civil los contratantes son iguales.

46. Para el caso de los contratos administrativos, no podemos considerar al contrato administrativo como un contrato eminentemente civil, donde existe una relación horizontal y como consecuencia lógica las comunicaciones que efectúe la administración pública son meras comunicaciones o actos de gestión, puesto que la administración pública actuaría como un ente privado¹; dejando de lado aspectos intrínsecos de Derecho Público que son inherentes a todo contrato administrativo.

47. Al respecto, DANÓS ORDÓÑEZ² nos dice que, dentro de un contrato administrativo existe un elemento que le da una naturaleza distinta a la de un contrato civil y **la denomina prerrogativa**; definiéndola como el poder unilateral atribuido a la Administración dentro de una relación contractual que le permite tener una posición prevalente. En ese orden de ideas se establece que el hecho de participar en un contrato, no hace que la administración pública abandone o se despoje de su *ius imperium*, para someterse a un esquema de contratación netamente civilista, donde se presume la existencia de igualdad de condiciones de las partes, consecuentemente con ello no puede establecerse que exista una relación horizontal entre las partes contratantes y en tal sentido los pronunciamientos que ocurran entre éstas sean netamente actos de gestión contractual, tal como menciona el tratadista HUAPAYA TAPIA³:

“... En dicho contexto, de acuerdo a lo expresado por la doctrina sobre la materia, podemos denotar que la doctrina es pacífica en conceptualizar las potestades y prerrogativas de la administración pública como instrumento garantista del interés público que se circunscribe al objeto del contrato, en los cuales se pone de manifiesto las atribuciones de “privilegios”, “poder” y “actuaciones unilaterales” en la relación contractual frente al co - contratante, quien se encuentra en una situación de subordinación jurídica a las “cláusulas exorbitantes” o frente al pliego normativo que les atribuye poder contractual...”

48. Estando a lo expuesto, en un contrato administrativo, como lo es el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM de fecha 27 de diciembre de 2019, suscrito para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE

¹ GARCÍA TREVIJANO; José Antonio. Los Actos Administrativos. Civitas. Madrid, 1986. Pág. 43.

² DANÓS ORDÓÑEZ; Jorge. El Régimen de los Contratos Estatales En El Perú. En Derecho Administrativo Contemporáneo. Ponencias del II Congreso de Derecho Administrativo. Palestra, Lima, 2007. Pág. 94.

³ HUAPAYA TAPIA, Ramón. Potestades y Prerrogativas en los Contratos Públicos en el Derecho Peruano, en: Aportes para un Estado Eficiente. Ponencias del V Congreso Nacional de Derecho Administrativo. Palestra, Lima. 2012. Pág. 542.

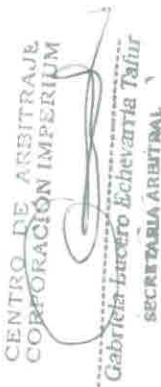
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA", la administración pública conserva para sí, su potestad y poder frente al demandante y en virtud de ello, puede ejecutar actuaciones unilaterales, las cuales de incidir sobre los derechos y obligaciones de éste o causar estados jurídicos, constituirán indefectiblemente un acto administrativo, tal como vienen a ser los actos sometidos a controversia.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

49.

La resolución del contrato: Los juristas MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁴, nos aclaran que la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuando una de las partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, o se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor.



Gabriela Bucero Echevarría Taur
SECRETARIA ARBITRAL

50.

Siguiendo la posición de MORÓN URBINA y AGUILERA B.⁵ respecto a la resolución del contrato por parte de la entidad contratante, ésta puede dar por concluido el contrato por culpa del contratista si este incurre en incumplimiento de obligaciones contractuales o legales -engaño en el material empleado, falsas mediciones de avances, negligencia en el cumplimiento del servicio, no alcanzar los rendimientos o índices de servicios, no iniciar prestaciones, ceder contrato, subcontratar sin autorización- o si paraliza o reduce injustificadamente la ejecución de la prestación mediante el abandono o interrupción de trabajos o si acumula el máximo de penalidad por mora.

51.

Entonces, la resolución del contrato es una potestad que tienen las partes de extinguir la relación contractual existente entre ellas, a consecuencia del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas o por situaciones ajenas e irreversibles a su voluntad que impidan la continuación del contrato, en materia de contrataciones públicas el artículo 36° de la LCE señala:

"... Artículo 36. Resolución de los contratos

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

⁴ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 160.

⁵ Ob. Cit. Pág. 161

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley...

52. Dicha potestad solo podrá ser ejercida únicamente cuando exista una causal debidamente comprobada y siguiendo el procedimiento establecido por los artículos 164° y 165° del RLCE, que prescriben:

“... Artículo 164. Causales de resolución

164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:

- a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
- b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o
- c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.

164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.

164.3. En los contratos de supervisión de obras, cuando se haya previsto que las actividades del supervisor comprenden la liquidación del contrato de obra, el supervisor puede resolver el contrato en los casos en que existe una controversia que se derive de la liquidación del contrato de obra.

164.4. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.

Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato

165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en

un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.

165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días. En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.

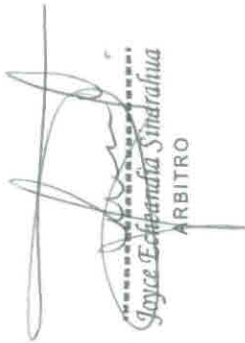
165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.

165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato

165.5. Cuando la resolución se sustente en alguno de los supuestos establecidos en el numeral 164.4 del artículo 164, la parte que resuelve debe comunicar su decisión mediante carta notarial justificando y acreditando los hechos que la sustentan.

165.6. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total ..."

53. En el marco de las pretensiones materia de análisis, la suscrita advierte que es relevante determinar, a efectos de llegar a una conclusión concreta respecto a cada una de las materias sometidas a análisis, si es que se cumplieron las condiciones necesarias para que la resolución contractual sea válida. En este análisis, este Árbitro Único evaluará las posiciones vertidas por ambas PARTES, por un lado, la del CONSORCIO que señala que cumplió con sus obligaciones contractuales, correspondiendo que su contraparte ejecute la contraprestación respectiva; y el de la MUNICIPALIDAD, que considera que su contraparte no ha cumplido con la correcta ejecución de sus obligaciones.



Joyce Echeandía Sinarahua
ÁRBITRO



Gabriela Lucero Echevarría Tahir
SECRETARÍA ARBITRAL

54. En la medida que lo pretendido por el CONSORCIO es que se declare sin efecto la resolución contractual efectuada por la MUNICIPALIDAD a través de la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM su fecha 22 de agosto de 2024; por otro lado, es la posición de la MUNICIPALIDAD, que se declare la validez de la resolución del CONTRATO, efectuado ante el incumplimiento de obligaciones por parte del CONSORCIO. De manera que el Árbitro Único considera necesario, preliminarmente, verificar si efectivamente la resolución contractual planteada por la MUNICIPALIDAD ha cumplido con la **formalidad** que exige la normativa del caso, para luego pasar a analizar el fondo de la resolución contractual, es decir, si la decisión de la entidad tenía el fundamento para ser ejercitada.

55. Es así que, con fecha 29 de octubre de 2024, la MUNICIPALIDAD ha ejercido su derecho de resolver el contrato mediante Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM su fecha 22 de agosto de 2024, la misma que fuera válidamente diligenciada a través de notario público, tal como se muestra:

PERÚ
Municipalidad Provincial de Leoncio Prado
OFICINA GENERAL DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

"AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO"

CARTA NOTARIAL N° 020-2024-MPLP-TM

JUAN CARLOS SEICHI IZUMI
Representante Común del CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO

Calle Santa Victoria Urb. Santa Victoria 119 - (Laguna viña del Rio)
Huánuco.

DOCUMENTO PARA SER CURSADA POR ESTA NOTARIA

NOTARIA "MORALES CAYELO"
RECEPCIÓN
R 29 OCT. 2024
N° 1940-24
HORA: 05:50 p.m.

FECHA : Tingo Maria, 22 de agosto del 2024

Es grato dirigirme a fin de comunicarle la RESOLUCION TOTAL del CONTRATO N° 029-2023-MPLP-TM entre la Entidad y el CONSORCIO GD GROUP, la misma que será notificada por conducto notarial, conforme al siguiente detalle:

Por tales consideraciones expuesto LEGALMENTE, POR CONDUCTO NOTARIAL SE LE COMUNICA LA RESOLUCION TOTAL DEL CONTRATO N° 029-2023-MPLP-TM: CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, CUI N° 2079224 a efectos de que se adopte acciones legales contra el CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO y Funcionarios y/o Servidores de la Entidad que emitieron conformidad de pago de sus entregables pagados.

56. Igualmente, la suscrita verifica que si bien el CONTRATISTA asevera que la MUNICIPALIDAD ejerció su derecho de resolver el contrato sin efectuar el apercibimiento previo prescrito por el numeral 165.1 del artículo 165° del RLCE, sin embargo, de los medios probatorios ofrecidos por la MUNICIPALIDAD se

tiene que dicho apercibimiento se realizó mediante Carta N° 013-2023-MPLP/A, diligenciada notarialmente con fecha 30 de marzo de 2023, tal como se muestra a continuación:

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echeandía Taur
SECRETARÍA ARBITRAL



"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"



Tiempo: 28 de marzo 2023

CARTA NOTARIAL

CARTA N°013 -2023-MPLP/A

SEÑOR:
JUAN CARLOS GARCIA DURAND
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO
CAL. SANTA VICTORIA URB. SANTA VICTORIA
119 (LAGUNA VIÑA DEL RIO)
HUANUCO. -

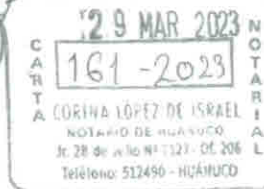
ASUNTO: COMUNICO INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO

- REF. 1. INFORME N° 281-2023-GIDL-MPLP/TM
2. INFORME N° 342-2023-GIDL-SGFEP-MPLP/TM
3. CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM

Grato es dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, Region Huánuco; oportunidad que aprovecho para comunicarle:

Que, en función al **INFORME N° 281-2023-GIDL-MPLP/TM** del Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local Ing. Arnaldo Martín Díaz Pablo se hace de conocimiento el incumplimiento de obligaciones contractuales de su representada al **CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM** correspondiente al servicio de consultoría de obra para la supervisión de la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"**.

Ante dicha situación y mérito al artículo 164 y 165 del RLCE así como a la **CLAUSULA DECIMA CUARTA** del documento de la referencia 3), se le notifica notarialmente a la Empresa Consorcio GD Group Saneamiento la cual Ud. representa; para que constate la autenticidad y valide firmándolos por sus especialistas a los posibles entregables (2do y 3ero) de la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"** con CUI 2079224", dado que es parte de sus responsabilidades; asimismo se le otorga un plazo no mayor de cinco (05) días calendario de recepcionado el documento; caso contrario se procederá con la Resolución del **CONTRATO N° 029-2019-MPLP-TM**.



NOTARIAL

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

CERTIFICO: QUE, A LAS DIECISEIS HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, ME CONSTITUI A LA CALLE SANTA VICTORIA N°119 - URBANIZACIÓN SANTA VICTORIA, DISTRITO A, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO, PARA ENTREGAR LA CARTA NOTARIAL EN DIECIOCHO FOJAS CON REGISTRO N°161-2023, REMITIDO POR: MARX E FUENTES REYNOSO, ALCALDE - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - TINGO MARIA; A SU DESTINATARIO: JUAN CARLOS GARCÍA DURAND, REPRESENTANTE LEGAL - DEL CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, EL INMUEBLE DE LA DIRECCIÓN INDICADA ES DE MATERIAL NOBLE, DE TRES PISOS, FACHADA DE COLOR CREMA Y PORTÓN DE METAL COLOR GRIS, FUI ATENDIDO POR UN SEÑOR DE NOMBRE ELOY JUSTO ESPINOZA SALGADO, QUIEN MANIFESTO SER UNOS DE LOS REPRESENTANTES DEL "CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO", QUIEN UNA VEZ ENTERADO DE LA CARTA PROCEDIO A RECEPCIONAR Y PROMETE ENTREGAR A SU DESTINATARIO EN CUANTO LLEGUE, FIRMA EL CARGO CONSIGNANDO DNI N°22510436, SE DEJA CONSTANCIA QUE LA ENTREGA DE LA CARTA SE REALIZÓ, DOY FE

SE SIENTA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL CARGO.

HUANUCO: 30 DE MARZO DE 2023.


Corina López de Israel
 ABOGADO
 NOTARIO DE HUÁNUCO

57. Conforme a ello, la suscrita advierte que, efectivamente, existe un apercibimiento de resolución de contrato y una resolución de contrato propiamente dicha, con lo cual si se habría cumplido con el procedimiento de resolución, sin embargo, corresponde verificar si el apercibimiento y la resolución de contrato guardan relación, es decir, si se resolvió el contrato ante el incumplimiento de su contraparte en ejecutar la prestación requerida y revestida del apercibimiento de resolución contractual, para tal efecto se evidencia que, de la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM, se resolvió el contrato por dos causales: i) Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; y ii) acumulación máxima de penalidades por mora o el monto máximo para otras penalidades; tal como mostramos a continuación de dicha carta notarial:

3.9. Que, siendo así, sobre los hechos expuestos por el área técnica se ha establecido las siguientes causales de resolución de contrato: i) literal a) del numeral 164.1 del artículo 164 del RLCE; que establece como causales de resolución: "Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello"; ii) literal b) del numeral 164.1 del artículo 164 del RLCE; que establece como causales de resolución: "Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo".

58. Ahora, respecto al apercibimiento por "Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello", de la propia Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM se advierte que dicha causal es en razón de la **ejecución de trabajos deficientes** según lo indicado por la Carta N° 003-2023/CCPA-RC emitida por el Consorcio

Puka Allpa, que fuera contratado para revisar los actuados sobre el expediente técnico, tal como se muestra a continuación:

- 3.14. Que, Concluyendo que los entregables II y III presentados por el PROYECTISTA a razón del contrato N° 031-2019-MPLP-TM son deficientes, los mismos no han cumplido con lo requerido por la ENTIDAD a razón del TDR aprobado para la ejecución del referido contrato, al punto que los productos entregados por el consorcio RUPA RUPA *"no se podrán usar para la elaboración del nuevo saldo de Expediente Técnico"*, siendo necesario realizar la contratación de un nuevo proyectista para, a su vez, obtener un nuevo expediente técnico, dado que los trabajos efectuados por el consorcio RUPA RUPA no han sido ejecutados de manera correcta.

59. Sin embargo, la suscrita verifica que **la causal de resolución del contrato no concuerda con la causal invocada en el apercibimiento efectuado**, ya que la Carta N° 013-2023-MPLP/A requiere expresamente al CONSORCIO el cumplimiento de su obligación de **constatar la autenticidad y validez, firmándolos por sus especialistas, de los entregables (2do y 3er) de la elaboración del expediente técnico**, tal como se muestra a continuación:

*Ante dicha situación y mérito al artículo 164 y 165 del RLCE así como a la **CLAUSULA DECIMA CUARTA** del documento de la referencia 3), se le notifica notarialmente a la Empresa Consorcio GD Group Saneamiento la cual Ud. representa; para que constate la autenticidad y validez firmándolos por sus especialistas a los posibles entregables (2do y 3ero) de la elaboración del expediente técnico del proyecto: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"** con CUI 2079224", dado que es parte de sus responsabilidades; asimismo se le otorga un plazo no mayor de cinco (05) días calendario de recepcionado el documento; caso contrario se procederá con la Resolución del CONTRATO N°029-2019-MPLP-TM.*

60. Conforme a ello, si bien el apercibimiento de resolución de contrato, efectuado con Carta N° 013-2023-MPLP/A, requiere al CONSORCIO el cumplimiento de su obligación de "constatar la autenticidad y validez, firmándolos por sus especialistas, de los entregables (2do y 3er) de la elaboración del expediente técnico", sin embargo, la resolución del contrato, efectuado con Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM, se basó en la "ejecución de trabajos deficientes", constatándose que se tratan de hechos diferentes, lo cual transgrede el procedimiento de resolución del contrato indicado en los numerales 165.1 y 165.3 del RLCE, ya que la norma es expresa en indicar que:

*"...165.1. Si alguna de las partes **falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute** en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*

(...)

165.3. Si vencido dicho plazo **el incumplimiento continúa**, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación...”

61.

Entonces, la norma prescribe claramente que la resolución del contrato opera en caso la parte continúe con el incumplimiento apercibido previamente, es decir, para resolver el contrato el mismo incumplimiento debe de persistir en el tiempo, ante lo cual se habilita a la parte agraviada a resolver el contrato, dada la decisión o persistencia en el incumplimiento de obligaciones contractuales de su contraparte; situación que no se presenta para el caso sub examine, ya que **la MUNICIPALIDAD ha apercibido por un hecho concreto, pero resuelve el contrato por otro hecho distinto, lo cual constituye una clara vulneración al debido procedimiento de resolución contractual.**

62.

Por otro lado, la MUNICIPALIDAD también indica como causal de resolución del contrato una supuesta acumulación de penalidades máximas por parte del CONSORCIO, sin embargo, de la revisión de la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM y de la Carta N° 013-2023-MPLP/A, en ninguna de ellas se observa que se haya aplicado penalidad alguna, tampoco se advierte la aplicación de la fórmula indicada en el numeral 162.1 del artículo 162° del RLCE, así como no se conoce el monto líquido de la penalidad aplicada, ya que si bien la aplicación de la penalidad por mora es de forma automática, mínimamente se tiene que hacer conocer al contratista la imputación del incumplimiento y el monto de la penalidad, ya que solo así se le habilitará a este el ejercicio de su derecho de defensa al someter a uno de los medios de solución de controversias.

63.

Conforme a lo expuesto, ha quedado plenamente acreditado en autos que la MUNICIPALIDAD ha efectuado la resolución del contrato **sin realizar el procedimiento indicado** en los numerales 165.1 y 165.3 del artículo 165° del RLCE, lo que a su vez constituye un vicio del acto administrativo contenido en la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM y Carta N° 013-2023-MPLP/A, sancionado con la nulidad pues han sido emitidos sin seguir el procedimiento previamente establecido.

64.

Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** en su totalidad el presente punto controvertido.

V. ANÁLISIS DEL SEGUNDO PUNTO CONTROVERTIDO

2.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

65. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 11 de marzo del 2025, lo siguiente:

4.11. Como se señaló en los numerales precedentes, la resolución del contrato efectuado por LA ENTIDAD mediante Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM de fecha 22 de agosto del 2024, deviene en un acto nulo e invalido por cuando **ha sido realizada sin observar el debido procedimiento para su procedencia** indicado en el artículo 165° del RLCE, por lo tanto, declarada dicha situación jurídica corresponde que se enerve nuevamente la validez y eficacia del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM con sus respectivos derechos y obligaciones, conforme se encuentra estipulado.

4.12. Es así que durante la ejecución del Contrato N° 029-2019-MPLM-TC se ha visto la necesidad que mi representada ejecute "Mayores Prestaciones" a las previstas en el contrato y que, por disposición legal, se encontraba obligada a ejecutarlas, con el consiguiente reconocimiento de los costos adicionales que ello implica, las mismas que se encuentran reconocidas por el art. 34.3 de la LCE que menciona:

*"... 34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, **servicios y consultorías** hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje..."*

4.13. Así también, el RLCE en su artículo 157° prescribe:

"... Artículo 157. Adicionales y Reducciones

*157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, **siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria.** El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.*

157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original..."

4.14. Para nuestro caso, se tiene que mi representada ha tenido que ejecutar mayores prestaciones a las contempladas primigeniamente, en vista de la necesidad y por el desarrollo de la ejecución del Contrato N° 031-2019-MPLP-TM suscrito para la consultoría de elaboración del expediente técnico, ya que el contrato de la supervisión está supeditado a la duración y demás modificaciones que pueda sufrir el contrato de elaboración del expediente técnico; dichas mayores prestaciones son las siguientes:

N°	PRESTACIÓN	APROBACIÓN POR LA ENTIDAD	MONTO
1	Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 03	Resolución de Alcaldía N° 564-2020-MPLP (09/10/2020)	17,514.50
2	Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 04	Resolución de Alcaldía N° 526-2020-MPLP (02/12/2020)	40,810.44
3	Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 05	Resolución de Alcaldía N° 736-2020-MPLP (03/12/2020)	14,074.02
4	Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 07	Resolución de Alcaldía N° 177-2022-MPLP (22/02/2022)	61,300.75
5	Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 08	Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MPLP (22/02/2022)	173,393.55
6	Mayores Prestaciones Adicionales que Derivan de Adicionales de obra por Estudio de Suelos y Geotecnia	Resolución de Alcaldía N° 302-2021-MPLP (20/04/2021)	35,120.50
7	Mayores Prestaciones de la Supervisión por Adicionales de Obra por la Evaluación y Diagnostico de Redes de Alcantarillado	Resolución de Alcaldía N° 148-2022-MPLP (14/02/2022)	42,996.02
TOTAL			S/ 385,209.48

4.15. Asimismo Señora Arbitro, debemos indicar que los costos de dichas mayores prestaciones adicionales, surgen como consecuencia directa de la aprobación de prestaciones adicionales a favor del Consultor encargado de la elaboración del expediente técnico (Consortio Rupa Rupa), es por esa razón que con cada modificación del contrato que implicara el incremento de partidas, originaba a su vez la necesidad que la supervisión (Consortio GD Group Saneamiento) incrementa también sus costos debido a las nuevas actividades de supervisión a realizar; por lo tanto, ante la aprobación mediante acto resolutorio de prestaciones adicionales a favor del Consultor encargado de la elaboración del expediente técnico, entonces, automáticamente se generaban mayores prestaciones necesarias para alcanzar los fines y objetivos del contrato.

4.16. Con todo ello, queda plenamente acreditado que al haberse ejecutado mayores prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra (Supervisión) necesarias para el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, entonces, se generaba el derecho de pago a nuestro favor de tales mayores prestaciones, respecto a lo cual la Opinión N° 116-2016/DTN señala:

"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..."

4.17. Del mismo modo, la Opinión N° 037-2017/DTN, respecto al pago y su naturaleza jurídica, indica:

"... 2.1.2. En este punto, es importante señalar que una de las características principales de los contratos sujetos a la normativa de contrataciones del Estado es que estos involucran prestaciones recíprocas. Así, si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista.

Al respecto, debe precisarse que si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley¹ y 149 del Reglamento², al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución.

2.1.3. Realizadas las precisiones anteriores, debe indicarse que si una Entidad obtuvo una prestación por parte de un proveedor, este tendría derecho a exigir que la Entidad le reconozca el pago respectivo -aun cuando la prestación haya sido requerida o ejecutada sin observar las disposiciones de la normativa de contrataciones del Estado-, pues el Código Civil³, en su artículo 1954, establece que "Aquel que se enriquece indebidamente a expensas de otro está obligado a indemnizarlo..."

4.18. Para nuestro caso, habiéndose determinado que mi representada ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contenidas en el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, y habiendo ejecutado las mayores prestaciones indicadas en el numeral 4.12 de la presente demanda, entonces, corresponde reconocer y pagar los costos que ello irroque ya que, además, dicho pago constituye un derecho del contratista de recibir la contraprestación por el trabajo efectivamente ejecutado y exigir su cumplimiento a través de los mecanismos previstos por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

4.19. Por otro lado, respecto a los intereses, el art. 39° de la LCE señala:

"... Artículo 39. Pago

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta.

Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de servicios.

Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el beneficiario de los pagos sigue siendo responsable de los montos percibidos hasta que se haya efectuado el pago final.

En caso de retraso en el pago por parte de la entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora..."

4.20. Siendo así, dado que la norma prevé una consecuencia ante el incumplimiento de los pagos a los que está obligada la ENTIDAD, entonces, corresponde que vuestro despacho ordene el reconocimiento del pago de los intereses generados a partir de la fecha en que debieron ser realizados, es decir, a partir del día siguiente de: i) Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 03 (S/ 17,514.50), Ampliación de Plazo N° 04 (S/ 40,810.44), Ampliación de Plazo N° 05 (S/ 14,074.02), Ampliación de Plazo N° 07 (S/ 61,300.75) y Ampliación de Plazo N° 08 (S/ 173,393.55); ii) Mayores Prestaciones Adicionales que Derivan de Adicionales de obra por Estudio de Suelos y Geotecnia (S/ 35,120.50); y iii) Mayores Prestaciones de la Supervisión por Adicionales de Obra por la Evaluación y Diagnostico de Redes de Alcantarillado (S/ 42,996.02); hasta el momento de su pago efectivo.

4.21. Por los fundamentos expuestos Señor Arbitro, consideramos que corresponde amparar en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, **SOLICITAMOS** que el Tribunal Arbitral **ORDENE** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice **EL PAGO** a favor del Consortio GD Group Saneamiento, de la suma de **S/ 385,209.48 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 48/100 SOLES)** más los **INTERESES LEGALES** generados.

2.2. Identificación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD

66. Por su parte, MUNICIPALIDAD absuelve el traslado de la demanda con fecha 27 de junio de 2025, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

PRIMERA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSION

PRINCIPAL: Solicitamos SE ORDENE a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice el PAGO a favor del Consortio GD Group Saneamiento, de la suma de S/. 385,209.48 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 48/100 SOLES) más los INTERESES LEGALES generados, que corresponden a: i) Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por Ampliación de Plazo N° 03 (S/. 17,514.50), Ampliación de Plazo N° 04 (S/. 40,810.44), Ampliación de Plazo N° 05 (S/. 14,074.02), Ampliación de Plazo N° 07 (S/. 61,300.75) y Ampliación de Plazo N° 08 (S/. 173,393.55), ii) Mayores Prestaciones Adicionales que Derivan Adicionales de Obra por Estudio de Suelos y Geotecnia (S/. 35,120.50); y iii) Mayores Prestaciones de la Supervisión por Adicionales de Obra por la Evaluación y Diagnostico de Redes de Alcantarillado (S/. 42,996.02).

En efecto, en el numeral 157.1 y 157.2 del Art. 157° del Decreto Supremo N° 344-2018-EF (modificado por el D.S. N° 162-2021-EF) se ha regulado sobre los adicionales y reducciones (llamado también deductivos) en los siguientes términos:

“157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes.

157.2. Igualmente, puede disponerse la reducción de las prestaciones hasta el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original.

Ahora bien, en la Opinión N° 067-2017/DTN la Dirección Técnico Normativo del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) ha esclarecido la naturaleza jurídica de los “adicionales – deductivos” en los siguientes términos:

“(…)

Al respecto, es importante precisar que la potestad de aprobar prestaciones adicionales o reducciones respondía al ejercicio de las prerrogativas especiales del Estado, pues se enmarcaba dentro de lo que la doctrina denomina “cláusulas exorbitantes” que caracterizan a los regímenes jurídicos especiales de derecho público –como es el régimen de contrataciones del Estado–, en los que la Administración Pública representa al interés general, el servicio público, y su contraparte representa al interés privado¹.

Como se advierte, la potestad de aprobar la ejecución de prestaciones adicionales, así como su reducción, había sido conferida a la Entidad en reconocimiento de su calidad de garante del interés público en los contratos que celebra para

abastecerse de los bienes, servicios u obras necesarios para cumplir con las funciones que le ha asignado la ley.

En ese sentido, y teniendo en consideración el carácter excepcional de la potestad de ordenar la reducción de prestaciones, el área usuaria de la contratación debía sustentar, previamente, las razones por las que resultaba necesario ordenar la reducción de prestaciones, para alcanzar la finalidad del contrato.

Asimismo, sustentada la necesidad de ordenar la reducción de prestaciones, correspondía al Titular de la Entidad aprobarla, mediante resolución previa, hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original; tal como lo precisaba el artículo 174 del anterior Reglamento.

“(…)”. [El resaltado es agregado].

Bajo tales consideraciones es que en el numeral 45.4 del Art. 45° del TUO de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF claramente ha ordenado:

"La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente norma o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. todo pacto en contrario es nulo." [El resaltado es agregado].

Conforme a los párrafos anteriores y a lo precitado, cualquier controversia que tiene que ver con **adicionales y reducciones (deductivos)**, al ser una cuestión de orden público, por mandato de la ley no pueden ser sometidos a conciliación o arbitraje, sino al Poder Judicial; incluso la norma jurídica precitada claramente establece que **TODO PACTO EN CONTRARIO ES NULO; lo último señalado implica que no puede existir convalidación por la actuación u omisión de las partes ya sea a nivel pre-arbitral o en el arbitraje.**

Ante ello es inconsistente la pretensión de la empresa CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO representado por su Gerente JUAN CARLOS GARCIA DURAND, por lo fundamentos esgrimidos.

2.3. Análisis del Tribunal Arbitral

67. El presente punto controvertido esta referido al supuesto derecho de pago que se ha originado a favor del CONSORCIO, en virtud de una obligación nacida de un contrato administrativo y cuya fuerza estriba en el incumplimiento de su contraparte, nos encontramos pues frente a obligaciones reciprocas, las cuales, a criterio de ARNAU MOYA⁶, implica que los deberes de prestación se encuentran ligados entre sí por un nexo de interdependencia puesto que cada parte acepta el sacrificio que para ella supone la prestación que le incumbe, puesto que su finalidad es lograr como resultado la prestación que la otra parte debe realizar. Este nexo que existe entre la obligación recíproca se denomina

⁶ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pàg. 27-28. <https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-fb0aef611d8/content>

sinalagma, de aquí que a esta obligación también se le conozca con el nombre de sinalagmática.

68. Así pues, tratándose de prestaciones reciprocas si bien es obligación del proveedor ejecutar las prestaciones pactadas a favor de la Entidad, es también obligación de la Entidad cumplir con las obligaciones que ha asumido; entre estas, el pago de la respectiva contraprestación al contratista, tal como señala la Opinión N° 116-2016/DTN que dice:

"...Al respecto, debe precisarse que, si bien en los contratos celebrados bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado prima el interés público, ello no afecta el hecho que, desde la perspectiva del contratista, el interés en participar en una contratación estatal sea el de obtener una retribución económica (pago) a cambio de las prestaciones que ejecute.

Tal hecho no ha sido soslayado por la normativa de contrataciones del Estado, sino que, por el contrario, es reconocido en los artículos 39 de la Ley y 149 del Reglamento, al apreciarse la relación que existe entre las prestaciones que debe ejecutar el contratista y la correspondiente contraprestación o pago que debe efectuar la Entidad por ellas.

De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución..."

69. Entonces, tratándose de obligaciones reciprocas vinculadas en razón de un contrato administrativo, en lo concerniente al CONSORCIO se habría generado el derecho de recibir la contraprestación convenida por lo realmente ejecutado, ya que en palabras de ARNAU MOYA⁷:

"... La palabra pago se relaciona con el cumplimiento de las obligaciones dinerarias. Sin embargo, jurídicamente pago y cumplimiento son términos equivalentes que se refieren a la realización por el deudor del

⁷ ARNAU MOYA, Federico. Lecciones de Derecho Civil II, Obligaciones y Contratos. Publicacions de la Universitat Jaume I. Pág. 44. <https://libros.metabiblioteca.org/server/api/core/bitstreams/20ac8d27-7352-4d67-b040-1b0aef6f11d8/content>

cumplimiento previsto en la obligación (Bercovitz, 2004). El pago presupone una obligación anterior puesto que, en otro caso, el pago sin una obligación previa, nos encontraríamos ante un supuesto de cobro de lo indebido (ex art. 1.895 cc) (Pérez Álvarez, 2000). El propio Código utiliza en numerosas ocasiones las expresiones pago y cumplimiento como equivalentes. El término incumplimiento es el reverso de la expresión cumplimiento. El cumplimiento o pago es la realización de la prestación debida que trae como consecuencia (Pérez Álvarez, 2000):

- *La extinción de las obligaciones. Si bien las obligaciones también se extinguen por otras causas.*
- *La liberación del deudor. Lo que supone que desaparece el deber jurídico de llevar a cabo la prestación.*
- *La satisfacción del interés del acreedor. Puesto que el cumplimiento supone la consecución de la prestación que se le podía exigir al deudor.*

El cumplimiento puede ser «voluntario» y «forzoso», en este último caso hace referencia al cumplimiento que se impone de forma coactiva al deudor cuando no cumple de forma voluntaria (Pérez Álvarez, 2000).

El cumplimiento forzoso supone que previamente el acreedor ante el incumplimiento del deudor se ha visto obligado a acudir a la vía judicial, obteniendo una sentencia en la que se condena a aquel a cumplir forzosamente...

70. Para el presente caso, este Tribunal Arbitral ha determinado la validez y vigencia del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM celebrado entre ambas partes con fecha 27 de diciembre de 2019, para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"; consecuentemente, los efectos contractuales para las PARTES se tienen por restituidos y reconocidos.
71. Ahora bien, la pretensión tiene que ver con el reconocimiento del pago a favor del CONSORCIO por las "prestaciones adicionales" ejecutadas a favor de la MUNICIPALIDAD, siendo que previo a determinar si le asiste o no tal derecho,

resulta importante verificar si dicha controversia es pasible de ser ventilada mediante el arbitraje, tal como postulara la MUNICIPALIDAD en su escrito de contestación de demanda; en razón de ello debemos remitirnos a lo señalado por el numeral 45.4 del artículo 45° de la LCE, en cuanto dice:

“... 45.4 La decisión de la Entidad o de la Contraloría General de la República de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales, no puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje ni a la Junta de Resolución de Disputas. Las pretensiones referidas a enriquecimiento sin causa o indebido, pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas, por parte de la Entidad o de la Contraloría General de la República, según corresponda, no pueden ser sometidas a conciliación, arbitraje, ni a otros medios de solución de controversias establecidos en la presente Ley o el reglamento, correspondiendo en su caso, ser conocidas por el Poder Judicial. Todo pacto en contrario es nulo...”

72. Conforme a ello, la norma ha previsto que **NO** puede ser sometida a conciliación, ni arbitraje, ni a la Junta de Resolución de Disputas las pretensiones referidas a:
- a) La decisión de la entidad o la contraloría de aprobar o no la ejecución de prestaciones adicionales.
 - b) El enriquecimiento sin causa o indebido, el pago de indemnizaciones o cualquier otra que se derive u origine en la falta de aprobación de prestaciones adicionales o de la aprobación parcial de estas.
73. Conforme a la construcción normativa antes descrita, la suscrita arbitro único identifica que la LCE ha previsto claramente y de manera restrictiva las pretensiones que no son pasibles de someterse a los medios de solución de controversias, tales como conciliación, arbitraje o Junta de Resolución de Disputas, siendo que cualquier otra distinta a ellas si sería pasible de ventilarse por tales medios; en tal sentido, dado que *a priori* la presente controversia versa sobre **el derecho de pago de las prestaciones adicionales aprobadas en su totalidad**, entonces, dicha pretensión no se encuentra expresamente proscrita por el numeral 45.4 del artículo 45° de la LCE.
74. En tal sentido, este tribunal es plenamente competente para conocer la presente controversia.

75. Ahora bien, el Árbitro Único identifica que las prestaciones adicionales demandadas por el CONSORCIO son de 02 tipos: i) Prestaciones Adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión; y ii) prestaciones adicionales de supervisión que deriven de prestaciones adicionales de obra, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra.

76. Entonces, a continuación, expondremos los requisitos y condiciones para la procedencia del pago de dichas prestaciones adicionales, para lo cual nos remitiremos a lo indicado por los numerales 34.2, 34.3 y 34.7 del RLCE en cuanto dicen:

“... 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecución de prestaciones adicionales, ii) reducción de prestaciones, iii) autorización de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.

*34.3 Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de **prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios** y consultorías hasta por el veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta por el mismo porcentaje.*

(...)

*34.7 El Titular de la Entidad puede autorizar prestaciones adicionales de supervisión **que deriven de prestaciones adicionales de obra**, siempre que resulten indispensables para el adecuado control de la obra, bajo las mismas condiciones del contrato original y/o precios pactados, según corresponda. Para lo regulado en los numerales 34.6 y 34.7 no es aplicable el límite establecido en el numeral 34.3 del presente artículo...”*

De la misma forma, el numeral 157.1 del artículo 157° del RLCE señala:

“... Artículo 157. Adicionales y Reducciones

157.1. Mediante Resolución previa, el Titular de la Entidad puede disponer la ejecución de prestaciones adicionales hasta por el límite del veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original, siempre que estas sean necesarias para alcanzar la finalidad del contrato, para lo cual corresponde contar con la asignación presupuestal necesaria. El costo de los adicionales se determina sobre la base de las especificaciones

técnicas del bien o términos de referencia del servicio en general o de consultoría y de las condiciones y precios pactados en el contrato; en defecto de estos se determina por acuerdo entre las partes...”

77. Ahora, bien para entender aún más sobre la procedencia del pago de las prestaciones adicionales ejecutadas a favor de la entidad, citaremos a la Opinión N° 188-2018/DTN que dice:

“... 3.1 Considerando que las prestaciones adicionales implican la ejecución de presupuestos adicionales que se encuentran fuera del alcance original del contrato e involucran la erogación de mayores recursos públicos, resulta indispensable que para su ejecución **se cuente previamente con la autorización del Titular de la Entidad o del funcionario que cuenta con facultades para ello**; es decir, al amparo del numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley, solo procede el pago de prestaciones adicionales que han sido debidamente aprobadas de manera previa a su ejecución.

3.2 En el caso que el cumplimiento de la exigencia de aprobar la prestación adicional de supervisión de forma previa a su ejecución comprometa el control permanente de los trabajos propios de la obra, la Entidad de manera excepcional -en una decisión de gestión debidamente sustentada y de su exclusiva responsabilidad- puede autorizar que el adicional de supervisión sea ejecutado antes de su aprobación formal, en cuyo caso esta última debe ser llevada cabo antes de realizar el pago correspondiente.

3.3 En relación con los límites aplicables a los diversos tipos de prestaciones adicionales de supervisión, puede afirmarse lo siguiente: (i) las **prestaciones adicionales de supervisión derivadas de la aprobación de adicionales** de obra **no se encuentran sujetas al límite del veinticinco por ciento (25%)** del monto del contrato original; (ii) para el cálculo del límite establecido en el numeral 34.4 del artículo 34 de la Ley (quince por ciento del monto contratado de la supervisión) solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se produzcan por variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra; y, (iii) para el cómputo del límite previsto en el numeral 34.2 del artículo 34 de la Ley y en el numeral 139.1 del artículo 139 del Reglamento (veinticinco por ciento del monto del contrato

original) *solo debe tomarse en consideración las prestaciones adicionales de supervisión que se originen en aspectos del propio contrato de supervisión o que consistan en la elaboración del expediente técnico del adicional de obra. Por lo tanto, el control de los límites correspondientes debe efectuarse de forma independiente, conforme a lo señalado en el presente párrafo.*

3.4 El pago de las prestaciones adicionales de supervisión que derivadas de variaciones en el plazo de la obra o variaciones en el ritmo de trabajo de la obra (autorizadas por la Entidad) debe calcularse en función a la tarifa pactada, de forma proporcional a la ejecución real; asimismo, este tipo de prestaciones adicionales puede aprobarse hasta por el quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión y en aquellos casos que se supere el citado porcentaje se requiere la autorización, previa al pago, de la Contraloría General de la República..."

78. Conforme a ello, solo procede el pago de prestaciones adicionales que han sido debidamente aprobadas de manera previa a su ejecución, así como también se debe tener en cuenta el límite máximo para dichas prestaciones del 25%, para el caso de las prestaciones indicadas en el numeral 34.2 del art. 34 de la LCE, siendo que de superar tal porcentaje se debe contar con la aprobación de la Contraloría General de la República, y para el caso de prestaciones adicionales de supervisión derivadas de Adicionales de obra no se encuentran sujetas a dicho limite; en tal sentido, a continuación la suscrita procede a verificar si las mayores prestaciones del servicio de consultoría de supervisión cumplen o no con los requisitos descritos:

DENOMINACIÓN	TIPO DE PRESTACIÓN ADICIONAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA	BASE LEGAL	LIMITE LEGAL	INCIDENCIA	AUTORIZACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	APROBACIÓN
Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 03	Prestaciones Adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Numeral 34.2 del art. 34 de la LCE; art. 157 del RLCE	25% del monto del contrato original	2.79%	No requiere	Resolución de Alcaldía N° 564-2020-MPLP (09/10/2020)
Mayores Prestaciones al Servicio de	Prestaciones Adicionales de supervisión	Numeral 34.2 del art. 34 de	25% del monto del	6.50%	No requiere	Resolución de Alcaldía N° 526-2020-MPLP

Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 04	derivadas del propio contrato de supervisión	la LCE; art. 157 del RLCE	contrato original			(02/12/2020)
Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 05	Prestaciones Adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Numeral 34.2 del art. 34 de la LCE; art. 157 del RLCE	25% del monto del contrato original	2.24%	No requiere	Resolución de Alcaldía N° 736-2020-MPLP (03/12/2020)
Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 07	Prestaciones Adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Numeral 34.2 del art. 34 de la LCE; art. 157 del RLCE	25% del monto del contrato original	9.76%	No requiere	Resolución de Alcaldía N° 177-2022-MPLP (22/02/2022)
Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 08	Prestaciones Adicionales de supervisión derivadas del propio contrato de supervisión	Numeral 34.2 del art. 34 de la LCE; art. 157 del RLCE	25% del monto del contrato original	27.61%	Si requiere	Resolución de Alcaldía N° 178-2022-MPLP (22/02/2022)
Mayores Prestaciones Adicionales que Derivan de Adicionales de obra por Estudio de Suelos y Geotecnia	Prestaciones Adicionales de supervisión derivadas de Adicionales de obra	Numeral 34.4 del art. 34 de la LCE; art. 157 del RLCE	Sin limite	5.59%	No requiere	Resolución de Alcaldía N° 302-2021-MPLP (20/04/2021)
Mayores Prestaciones de la Supervisión por Adicionales de Obra por la Evaluación y Diagnostico de Redes de Alcantarillado	Prestaciones Adicionales de supervisión derivadas de Adicionales de obra	Numeral 34.4 del art. 34 de la LCE; art. 157 del RLCE	Sin limite	6.84%	No requiere	Resolución de Alcaldía N° 148-2022-MPLP (14/02/2022)

79. Como se observa, de las siete prestaciones adicionales demandadas, solo la referida a las "Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 08" por la suma S/ 173,393.55 no cumple con los presupuestos para su pago, ya que en autos no se advierte la autorización para su ejecución por parte de la Contraloría General de la República, pese a que supera el tope máximo del 25% para su autorización directa por la entidad; siendo que todas las demás prestaciones adicionales han sido debidamente aprobadas por la entidad, no superan el tope máximo previsto para cada caso y, en todo caso, sobre la procedencia de pago o el cumplimiento de los requisitos para ello no han sido desvirtuadas por la MUNICIPALIDAD, quien únicamente se ha ceñido a indicar que tal controversia no es susceptible de ser sometida al arbitraje, hecho ya deslindado en líneas precedentes, así como tampoco ha ofrecido medios probatorios o argumentos adicionales que contradigan las alegaciones de la demandante, tanto más si tenemos en cuenta que por Principio de la Carga de la Prueba quien afirma algo está en la obligación de probarlo o lo que, en otras palabras, implica que quien afirma un hecho controvertido debe acreditarlo con los medios probatorios que estime pertinente, siendo que el árbitro único no tiene la obligación de solicitar a alguna de las partes que acredite sus afirmaciones, es decir, si la MUNICIPALIDAD hubiera alegado que no le corresponden los pagos por las prestaciones adicionales, la misma debió presentar los elementos probatorios correspondientes que acrediten su afirmación, cosa que no ocurre en el presente caso dado que, como ya indicamos, la MUNICIPALIDAD únicamente se ha ceñido a indicar que tal controversia no es susceptible de ser sometida al arbitraje.
80. Conforme a lo expuesto, para la Árbítro Único ha quedado plenamente demostrado que el CONSORCIO tiene derecho a que se le reconozca el pago por las prestaciones adicionales indicadas en el fundamento 77 del presente laudo, al cual deberá de descontarse la suma de S/ 173,393.55 correspondiente a las "Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 08", luego de lo cual queda en la suma de S/ 211,815.93 que le corresponden ser reconocidos y pagados a favor de la accionante; ya que, además, la MUNICIPALIDAD no ha cuestionado ni objetado específicamente el monto de dicho saldo, ni mucho menos ha desvirtuado ni objetado los requisitos para la procedencia del pago de tales prestaciones adicionales, no ofreciendo resistencia procesal a los actos postulatorios de su contraparte en dicho extremo; razón por la cual, la suscrita tiene por ciertos los montos postulados por el CONSORCIO, correspondiendo que los mismos le sean reconocidos, ordenándose su pago.


Joyce Echeandía Sinarahua
ÁRBITRO

Gabriela Latorre Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL
CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM

81. **Respecto al pago de los intereses generados:** Conforme a lo peticionado en la demanda, el CONSORCIO solicita que se le reconozca el pago de los intereses que se hayan “generado”, para ello será necesario establecer o definir tres aspectos:

- a) El sustento legal que le da derecho al pago de los intereses.
- b) El tipo de interés aplicable.
- c) La forma de cálculo y el monto por tales intereses.

82. Sobre el primer y segundo aspecto, el sustento legal que le da al CONSORCIO el derecho de pago de los intereses se encuentra descrito en el artículo 39° de la LCE que dice:

“... Artículo 39. Pago

39.1 El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta. Excepcionalmente, el pago puede realizarse en su integridad por adelantado cuando, este sea condición de mercado para la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, previo otorgamiento de la garantía, cuando corresponda, conforme se establece en el reglamento.

39.2 Los pagos por adelantado y a cuenta no constituyen pagos finales, por lo que el proveedor sigue siendo responsable hasta el cumplimiento total de la prestación objeto del contrato.

39.3 **En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad**, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, **esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes**, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora...”

83. Por su parte, en su artículo 171°, numerales 171.1, 171.2 y 171.5, el RLCE establece lo siguiente:

“... Artículo 171. Del pago

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello.

171.2. En caso de retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

(...)

171.5. Conforme a lo establecido en el numeral 45.36 del artículo 45 de la Ley, el pago reconocido al proveedor o contratista como resultado de un proceso arbitral se realiza en la oportunidad que establezca el respectivo laudo y como máximo junto con la liquidación o conclusión del contrato, salvo que el proceso arbitral concluya con posterioridad..."

84. Bajo tales considerandos se tiene que: i) Las prestaciones adicionales han sido aprobadas previamente por la entidad; ii) La entidad no ha efectuado el pago correspondiente dentro del plazo establecido; y iii) se ha originado el derecho de pago de los intereses indicados en el numeral 39.3 del artículo 39° de la LCE, haciendo mención que dicho precepto legal señala que los intereses que se le reconocen son intereses legales⁸.
85. Sobre el tercer aspecto, siendo que la pretensión demandada está referida a que se le reconozca el pago de la deuda principal "más" los intereses legales "generados", en tal sentido, los mismos deberán de ser calculados en ejecución de laudo.
86. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar FUNDADA EN PARTE el presente punto controvertido, haciendo la precisión respectiva en cuanto al monto del pago que le corresponde al demandante.

VI. ANÁLISIS DEL TERCER PUNTO CONTROVERTIDO

3.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

87. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 11 de marzo del 2025, lo siguiente:

⁸ CÓDIGO CIVIL:

Artículo 1244.- Tasa de interés legal

La tasa del interés legal es fijada por el Banco Central de Reserva del Perú.

Artículo 1245.- Pago de interés legal a falta de pacto

Cuando deba pagarse interés, sin haberse fijado la tasa, el deudor debe abonar el interés legal.

Artículo 1246.- Pago del interés por mora

Si no se ha convenido el interés moratorio, el deudor sólo está obligado a pagar por causa de mora el interés compensatorio pactado y, en su defecto, el interés legal.

RESPECTO A LA SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL:

4.22. Señora Arbitro, a efectos de dilucidar el tema de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por el accionar doloso de **LA ENTIDAD**, es preciso analizar lo que señala la doctrina en relación a la responsabilidad civil, indemnización por daños y perjuicios, en este caso derivada de un incumplimiento de obligaciones, como elemento de la responsabilidad que debe existir entre el daño alegado y la inejecución que es fuente directa de dicho daño; es decir, que cuando exista la ocurrencia de un daño, un perjuicio o desmedro patrimonial que se plantea como la consecuencia de un incumplimiento, es preciso analizar si en efecto el daño o afectación patrimonial ha sido directamente provocada por la inejecución en cuestión a cargo del deudor.

4.23. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que el pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por **LA ENTIDAD** se encuentra reconocidos y regulados por el numeral 36.2 del Artículo 36° de la **LCE**, concordante con el numeral 166.2 del artículo 166° del **RLCE** que a la letra dicen:

"... 36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y

perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley.

Artículo 166. Efectos de la resolución

166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.

166.2. Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad..."

4.24. Así pues, para entender mejor los elementos constitutivos de la indemnización deberemos de recurrir supletoriamente al artículo 1321° del Código Civil, en cuanto señala:


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echeandía Taur
SECRETARIA ARBITRAL

*"... Artículo 1321° Indemnización por dolo; Culpa leve o inexcusable:
Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones
por dolo, culpa inexcusable o culpa leve.*

El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída..."

4.25. Conforme a ello, nuestra legislación civil a previsto que no basta la existencia de un daño cierto y probado, sino que, además, dicho daño sea la consecuencia directa e inmediata del incumplimiento en cuestión; ahora bien, dicho concepto presenta un doble componente:

- i) Debe tratarse de un daño que se conecta con la inejecución en forma directa y que debe ocurrir en forma inmediata como consecuencia de la inejecución, con ello el Código Civil, limita el espectro de los daños resarcibles a aquellos que son producidos en forma directa y descarta a aquellos que si bien se vinculan o puede derivarse de la inejecución se presentan como una consecuencia indirecta de la misma.
- ii) Debe tratarse al mismo tiempo (copulativamente) de un daño inmediato, es decir, que la relación de causalidad entre el daño y la inejecución sea una inmediata, no mediata, no indirecta; con ello quedan fuera los llamados daños colaterales, los daños indirectos, los daños secuelas, y todos aquellos daños que, si bien pueden ser observados como productos lejanos de la inejecución, no califican como daños

4.26. En esa misma línea, la Casación N° 3470-2015/LIMA NORTE a regulado los elementos que componen la indemnización por daños y perjuicios, la que está compuesta por:

- 1) La antijuridicidad.
- 2) El factor de atribución.
- 3) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido.
- 4) El daño.

4.27. Estando a la descripción de la conducta que genera el daño a mi persona, indicadas en los ítems precedentes, procedo a señalar los elementos de la responsabilidad solicitada:

4.27.1. Respecto a la Antijuridicidad:

Lorenzetti (2006)⁴ señala que: "La doctrina actual coincide en calificar la conducta antijurídica como aquella que menosprecia al ordenamiento jurídico en su conjunto, y no sólo a la Ley (...) por lo tanto, quedan incluidos los actos contrarios a los principios jurídicos, las cláusulas generales e incluso los valores de rango normativo, con lo cual se expande el campo enormemente..."

Para nuestro caso, la Antijuridicidad se configura en el hecho que **LA ENTIDAD** ha resuelto el **CONTRATO** en forma arbitraria e infundada, utilizando argucias para tratar de hacer ver que mi representada ha incumplido sus obligaciones, desconociendo todos los actos y procedimientos contractuales, mostrando desprecio por la forma prescrita por la Ley y el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, contraviniendo las cláusulas establecidas en el **CONTRATO** que es ley para ambas partes, rehusando su obligación del pago de la contraprestación pactada y omitiendo la devolución de la garantía de fiel cumplimiento.

4.27.2. Respecto al Factor de Atribución:

O también conocido como el supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del sujeto, son aquellos que finalmente determinan la existencia de la responsabilidad civil, una vez que se han presentado, en un supuesto concreto de un conflicto social, los requisitos antes mencionados de la antijuridicidad; el daño producido y la relación de causalidad. El factor de atribución depende del tipo de responsabilidad. En la responsabilidad contractual, es la culpa, clasificado en tres grados:

- a. Culpa leve
- b. Culpa grave o inexcusable
- c. Dolo

Estos factores se encuentran consagrados independientemente en los artículos 1969 y 1970 del Código Civil, aun cuando debe destacarse que al haber invertido la carga de la prueba en el artículo 1969, se ha llegado a objetivar el sistema subjetivo de la responsabilidad civil por culpa, en el ámbito extracontractual. No obstante, lo cual, debe destacarse la bondad del Código Civil peruano al haberse consagrado en el artículo 1970 el sistema objetivo basado en la idea del riesgo, como factor de atribución distinto, pero coexistente con el factor subjetivo de la culpa.

Para nuestro caso el Factor Atribución es manifiestamente **DOLOSO**, ya que tanto la resolución del **CONTRATO**, así como el constante desconocimiento de la documentación presentada por esta parte y el desprecio reiterativo sobre la Ley de Contrataciones del Estado, demuestran que el actuar de **LA ENTIDAD** fue premeditado y alevoso, generando incertidumbre jurídica contra los administrados.

4.27.3. Respecto al nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido:

Esta referido a la vinculación entre el evento lesivo y el daño producido, es un requisito de toda la responsabilidad civil, pues no existe una relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la víctima, no habrá responsabilidad de ninguna clase.

Para nuestro caso, el nexo causal está configurado por la existencia de una relación contractual entre **LA ENTIDAD** y el demandante, conforme al **CONTRATO**, por lo mismo, el

hecho de que **LA ENTIDAD** haya resuelto arbitrariamente el contrato demuestra un exceso en sus facultades contractuales que ha incidido negativamente sobre mi persona, pues ha generado todo un clima en mi esfera económica y psicológica.

4.27.4. Respecto al daño:

Podemos definir al daño como todo detrimento que sufre una persona por la inexecución de la obligación; el daño, para ser reparado, debe ser cierto, no eventual o hipotético. Asimismo, existe unanimidad en la doctrina en que el mismo puede ser de dos categorías:

Daño patrimonial:

Daño Emergente: Pérdida patrimonial efectivamente sufrida.
Lucro Cesante: Ganancia frustrada o dejada de percibir

Daño Extrapatrimonial:

Daño moral
Daño a la persona

Al respecto los autores Osterling y Castillo, definen el Daño Emergente y el Lucro Cesante conforme a lo siguiente:

*"... En primer lugar, cabe señalar que el artículo bajo análisis es aplicable al ámbito de la responsabilidad contractual (...). La distinción clásica entre daño emergente (damnum emergens) y lucro cesante (lucrum cessans) está dada por la disminución del patrimonio en el primero, y por la privación del aumento o por la supresión de la ganancia esperada en el segundo. Así, el daño emergente se traduce en el empobrecimiento del factor económico actual del patrimonio del sujeto. De ahí que la doctrina no duda en señalar que viene constituido por el perjuicio efectivamente sufrido. El lucro cesante, por su parte, es la frustración traducida en un empobrecimiento patrimonial (...). Ambos elementos - el daño emergente y el lucro cesante - son comprendidos en la indemnización en sí, sin los cuales ésta no alcanzaría su fin, el mismo que consiste en colocar al perjudicado o a la víctima en la misma situación que si la obligación hubiera sido ejecutada..."*⁴⁵

Para esta oportunidad, incoaremos lo concerniente al **Daño Patrimonial**, el cual consiste en el menoscabo de los recursos económicos con que contaba mi representada, la que a su vez se presenta en la forma del **Lucro Cesante**, que se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado (sea por el incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito). Es la ganancia patrimonial neta dejada de percibir por el dañado.

4.28. Siendo así, y a fin de cuantificar los daños ocasionados por **LA ENTIDAD**, procedimos a contratar a un Contador Público Colegiado, quien luego de examinar la documentación obrante y demás recaudos, ha emitido el **Informe Contable N° 19-2025-REA** de fecha 10 de marzo del 2025, determinando como Lucro Cesante en la suma de S/ 25,115.23 incluido IGV, monto que corresponde al 50% de las utilidades previstas por las Bases Integradas, y cuyo goce se ha visto reducido a consecuencia de la irregular resolución del contrato por parte de **LA ENTIDAD**.

4.29. Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, solicitamos que el Tribunal Arbitral **ORDENE** a la demandada el pago a favor del demandante, de una **INDEMNIZACIÓN** por los daños y perjuicios derivados de la ilegal resolución del contrato sub materia realizada con Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM; indemnización que alcanza hasta por la suma de S/ 25,115.22 más los **INTERESES LEGALES** generados.

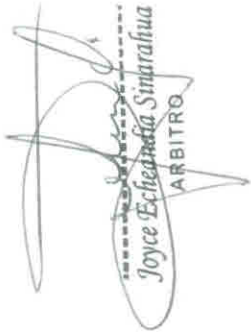
3.2. Identificación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD

88. Por su parte, la MUNICIPALIDAD absuelve el traslado de la demanda con fecha 27 de junio de 2025, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSION

PRINCIPAL: Solicitamos que se **ORDENE** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado el **PAGO** a favor del Consortio GD Group Saneamiento, de una **INDEMNIZACION** por los daños y perjuicios derivados de la ilegal resolución del contrato sub materia realizada con Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM; indemnización que alcanza hasta la suma de S/. 25,115.23 (VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE CON 23/100SOLES) mas los **INTERESES LEGALES** generados.

Que, la parte demandante no ha fundamentado su **petitorio** ni los fundamentos de hecho con claridad y precisión, por cuanto no ha indicado con claridad lo que pide, pues no basta solicitar la indemnización sin precisión de la causa que la origina, conforme lo dispone el artículo 427° del Código Procesal Civil de aplicación supletoria. Pues de autos, el demandante indica el lucro cesante, que se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado (sea por el incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito); En cuanto a la indemnización solicitada por el demandante, el artículo 1321° del Código Civil, precisa cómo se configura la Indemnización por daños y perjuicios, pero el mero acto que declaro sin efecto su contrato o producción del hecho ilícito **no produce de forma automática el nacimiento de la indemnización por daños y perjuicios**, pues se debe probar el nexo de causalidad entre el hecho y el supuesto daño producido. Al respecto, nuestro ordenamiento jurídico en materia procesal ha establecido presupuestos. Por lo que, a fin de determinar si le corresponde o no una indemnización, se debe analizar los elementos de su configuración.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

El demandante no puede solicitar una exorbitante suma de **VENTICINCO MIL CIENTO QUINCE CON 43/00 SOLES (S/ 25,115.23)**., conforme se advierte del **SEGUNDA PRETENSIÓN ACCESORIA A LA PRIMERA PRETENSION PRINCIPAL** fundamento de hecho de su demanda, que asimilamos como declaración de parte conforme al artículo 221° del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria al presente proceso, **sin haber laborado para mi representada**, entonces a causa de que se le puede reembolsar por servicios no prestados, además dicho Consorcio a través de su representante legal a Incumplido con el contrato de Supervisión N° 029-2019-MPLP-TM. Ante ello es inconsistente la pretensión de la empresa **CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO** representado por su Gerente **JUAN CARLOS GARCIA DURAND**, por lo fundamentos esgrimidos.

3.3. Análisis del Tribunal Arbitral

89. Cabe precisar en primer lugar que, a efectos de emitir un laudo en forma integral y adecuada, es conveniente mencionar primigeniamente que el daño como elemento constitutivo clave en el análisis materia de un caso de responsabilidad civil, supone siempre el acaecimiento de un hecho que lesiona un interés jurídicamente protegido, provocando siempre un perjuicio y generando consecuencias negativas en la esfera jurídica de un sujeto de derecho, ya sean estas de contenido patrimonial o no.
90. Por lo tanto, cada vez que nos encontremos frente a un daño resarcible, que cumpla con los requisitos de certeza, subsistencia, especialidad e injusticia, y concurren a su vez los otros elementos configuradores de responsabilidad civil (hecho generador, relación de causalidad y criterio de imputación), se activará la tutela resarcitoria, como mecanismo de defensa frente al sufrimiento de un daño injusto, la que siempre debe expresarse en términos económicos o patrimoniales (indemnización), sea cual fuere la naturaleza del daño.
91. En este punto del análisis, resulta útil traer a colación lo expuesto por el profesor **FELIPE OSTERLING PARODI**⁹, quien precisa respecto del daño emergente y lucro cesante lo siguiente:

“... Las pérdidas que sufre el acreedor como consecuencia de la inejecución de la obligación corresponden al daño emergente y las utilidades que deja de percibir, con motivo de la misma inejecución,

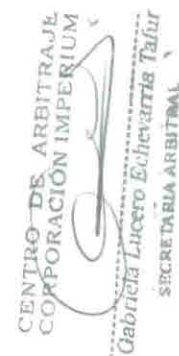
⁹ OSTERLING PARODI; FÉLPE. La Indemnización de Daños y Perjuicios. Artículo publicado en el portal electrónico (web): <http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf>.

corresponden al lucro cesante. El daño emergente es el empobrecimiento del patrimonio del acreedor. El lucro cesante corresponde al legítimo enriquecimiento que se frustró (artículo 1321 del Código Civil) ...”



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

92. Concretamente, se tiene que existe una relación intrínseca entre el daño emergente y lucro cesante. Teniendo en cuenta lo expresado, para que exista un lucro cesante debe de existir un daño emergente, es decir la persona que sufre el evento dañoso se ha debido de ver empobrecido o haber perdido un determinado bien y es a raíz de dicha situación que se debe de reparar lo dejado de percibir, que se define como lucro cesante, que no es más que las utilidades dejadas de percibir de no haber sucedido el daño producido.



Gabriela Lucero Echevarría
SECRETARIA ARBITRAL

93. Asimismo, los daños que se busca resarcir, ya sea daño emergente, lucro cesante o daño moral deben de estar evidentemente acreditados y corroborados en la realidad, no pudiendo determinarse éstos en base a proyecciones de situaciones no ocurridas; así las cosas, se evidencia de la documentación obrante en autos que el CONSORCIO ha invocado el reconocimiento del Daño Patrimonial, en su forma de Lucro Cesante.
94. Entonces, habiendo efectuado la parte demandante la reclamación respecto al Lucro Cesante, la MUNICIPALIDAD ha contestado la demanda indicando que el CONSORCIO no ha sustentado ni fundamentado su pretensión, así como no habría probado el nexo de causalidad entre el hecho y el daño producido, siendo que además el demandante no ha laborado para su representada, entre otros.
95. A continuación la suscrita procede a verificar si la pretensión indemnizatoria satisface o no los cuatro elementos establecidos por la Casación N° 3470-2015/LIMA NORTE: i) La antijuridicidad: Tal como señala la Casación N° 3168-2015/LIMA, consiste en determinar que aquel comportamiento ha contravenido una norma prohibitiva, y/o violado el sistema jurídico en su totalidad; es decir, solo nacerá la obligación de indemnizar, cuando se haya causado daño a otro u otros, mediante un proceder que no es amparado por el derecho, porque se incumple una norma imperativa, los principios del orden público, o las reglas de convivencia social, como las buenas costumbres; y **en el caso de los asuntos contractuales, ésta surgirá del incumplimiento de una conducta pactada de forma previa, lo cual, es considerado como una conducta típica**; supuesto que está regulado en el artículo 1321 del Código Civil; lo que dará lugar a la obligación legal del resarcimiento. Entonces, cuando se cause daño en el ejercicio regular de un derecho, legítima defensa o estado de necesidad, no

existirá responsabilidad civil, porque estos habrían ocurrido en el ámbito permitido por el ordenamiento jurídico. Para el caso de autos, la suscrita verifica que la antijuridicidad se configura ante el incumplimiento de la conducta pactada en el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM respecto a la buena fe entre las partes, ya que la MUNICIPALIDAD ha resuelto el contrato de manera innecesaria, sin seguir el procedimiento preestablecido por la norma, constituyendo no solo el ejercicio irregular de un derecho, sino que ha quebrantado el vínculo contractual generando incertidumbre en la parte fiel del contrato, quien, además, ha tenido que recurrir al arbitraje para enervar sus derechos; con todo ello, si se cumple con el presente presupuesto; ii) El factor de atribución: tal como señala INFANTE CAFFI¹⁰, es el motivo o fundamento por el cual el sujeto debe responder ante el incumplimiento de una obligación que provoco un daño a otro. En el tema de la responsabilidad contractual por el hecho ajeno, es precisamente el factor de atribución uno de los elementos de la responsabilidad que más importancia tiene, ante la necesidad de responder la siguiente pregunta: ¿Por qué debe responder el deudor ante el acreedor por los hechos de un tercero que han implicado un incumplimiento cabal y oportuno del contrato? (...) En definitiva, los factores de atribución de la responsabilidad contractual indirecta serán la culpa, o bien la asunción del riesgo por el deudor contractual que debe responder por el hecho de otro. Para el caso de autos, la suscrita verifica que el factor de atribución es mediante dolo, ya que el acto de resolver el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM ha sido de todas maneras premeditado y con pleno conocimiento de las consecuencias que traería ello consigo, a sabiendas de que se trataba de un ejercicio irregular de su derecho, quebrantado el vínculo contractual y generando incertidumbre en la parte fiel del contrato; iii) El nexo causal o relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido: es el nexo que existe entre el hecho que genera un daño y el daño producido, este nexo es fundamental, porque a partir de aquí se determinará la responsabilidad. Para el caso de autos, la suscrita identifica que el nexo causal se presenta entre el hecho de haberse resuelto el contrato de forma irregular, lo que a su vez ha originado que su contraparte se vea afectado a nivel patrimonial pues se ha quebrantado y suspendido la obligación de pago que tenía a su favor; y iv) El daño: Tal como señala la Casación N° 3470-2015/LIMA NORTE, el daño es la consecuencia de la lesión al interés protegido y puede ser patrimonial (daño emergente o lucro cesante) o extrapatrimonial (daño moral y daño a la persona). Para el caso de autos, el CONSORCIO ha reclamado el Daño Patrimonial, consistente en el menoscabo de los recursos económicos con que contaba, en su forma de Lucro

¹⁰ HORACIO INFANTE CAFFI. El Factor de Atribución en la responsabilidad civil contractual. Chile. 1999, <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/126916>

Cesante por el no incremento en el patrimonio del dañado (sea por el incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito).

96. Ahora, respecto al Daño Patrimonial, la demandante ha ofrecido como medio probatorio el mérito del Informe Contable N° 019-2025-REA de fecha 10 de marzo de 2025, elaborado por Contador Público Colegiado, el mismo que no ha sido refutado o contradicho por la MUNICIPALIDAD y que ha determinado una afectación patrimonial de la siguiente manera:

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. De los cálculos se desprende que el Consorcio GD Group Saneamiento, tiene un lucro cesante por **S/ 25,115.23 (Veinticinco Mil Ciento Quince con 23/100 Soles)**, incluido IGV, monto que pudo generar intereses o invertirse para generar más ganancias, y que corresponde al Lucro Cesante por utilidades dejadas de percibir.
- 4.2. En aplicación de las normas que establecen el procedimiento de peritaje de parte, este es el monto que se dejó de percibir a consecuencia de la resolución del contrato.

97. Siendo así, la suscrita considera que el Daño Patrimonial, en su forma de Lucro Cesante, reclamado por el CONSORCIO, se encuentra debidamente acreditado y corroborado en la realidad, tanto más que dicho monto no ha sido cuestionado ni desvirtuado con medio idóneo por la MUNICIPALIDAD; razón por la cual corresponde que se le imponga a la demandada el pago por tal concepto según el monto indicado en el Informe Contable N° 019-2025-REA, así como los intereses legales que se hayan generado, tal como señala el numeral 36.2 del Artículo 36 de la LCE que dice:

*“...36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, **se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados**. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley...”*

De igual forma, el numeral 166.2 del artículo 166 del RLCE también indica:

“... Artículo 166. Efectos de la resolución

166.1. Si la parte perjudicada es la Entidad, esta ejecuta las garantías que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnización por los mayores daños irrogados.

166.2. *Si la parte perjudicada es el contratista, la Entidad reconoce la respectiva indemnización por los daños irrogados, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad ...*"

98. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADA** el presente punto controvertido.

II. ANÁLISIS DEL CUARTO PUNTO CONTROVERTIDO

4.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

99. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 11 de marzo del 2025, lo siguiente:

4.30. Como se señaló en los numerales precedentes, la resolución del contrato efectuado por LA ENTIDAD mediante Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM de fecha 22 de agosto del 2024, deviene en un acto nulo e inválido por cuando **ha sido realizada sin observar el debido procedimiento para su procedencia** indicado en el artículo 165° del RLCE, por lo tanto, declarada dicha situación jurídica corresponde que se enerve nuevamente la validez y eficacia del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM con sus respectivos derechos y obligaciones para las partes, conforme se encuentra estipulado.

4.31. Ahora, teniendo en cuenta que la resolución del contrato es una potestad que tienen las partes de extinguir la relación contractual existente entre ellas, a consecuencia del incumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones establecidas **o por situaciones ajenas e irreversibles a su voluntad que impidan la continuación del contrato**, tal como señala el artículo 36° de LCE:

*... Artículo 36. Resolución de los contratos

36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, **por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato**, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley...

4.32. Entonces, de los antecedentes descritos, si bien la ENTIDAD ha procedido irregularmente al resolver el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM mediante Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM de fecha 22 de agosto del 2024, sin embargo, lo cierto es que previamente había resuelto el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM de fecha 31 de diciembre del 2019, suscrito con el Consortio Rupa Rupa (Concurso Público N° 002-2019-MPLP-TM).

4.33. Ahora Señora Arbitro, resulta innegable que el objeto de nuestro Contrato N° 029-2019-MPLP-TM se encontraba supeditado a la ejecución y vigencia del Contrato N° 031-2019-MPLP-TM, tal como mostramos a continuación:

CONTRATO	Contrato 029-2019-MPLP-TM	Contrato 031-2019-MPLP-TM
DENOMINACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"

CONTRATISTA	CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO	CONSORCIO RUPA RUPA
OBJETO DEL CONTRATO	SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

4.34. Como podrá observarse, la razón de ser del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM estaba necesariamente ligado a la subsistencia del Contrato N° 031-2019-MPLP-TM, ya que, sin contrato de consultoría para la elaboración del expediente técnico, era innecesario contar con una supervisión de la elaboración del expediente técnico.

4.35. Entonces, del contenido de la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM se tiene que la ENTIDAD y el Consortio Rupa Rupa habrían resuelto de forma cruzada el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM, tal como se muestra a continuación:

3.15. Siendo así, se tiene que el CONTRATO N° 31-2019-MPLP-TM (CONTRATO PRINCIPAL) se encuentra resuelto tanto por parte del PROYECTISTA así como por la ENTIDAD, de lo cual, corresponde advertir de igual manera las conclusiones arribadas por el consorcio PUKA ALLPA que los trabajos efectuados por el PROYECTISTA son deficientes, siendo necesario realizar un nuevo expediente técnico, hechos que además de ser extraordinarios, imprevisibles e irresistibles, imposibilitan la continuidad de la ejecución de las prestaciones del CONTRATO N° 031-2019-MPLP-TM de manera definitiva.

4.36. Entonces, de toda la documentación con que cuenta mi representada en referencia al contrato de elaboración del expediente técnico, se tiene que ambas partes resolvieron el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM, con lo cual la razón de ser y el objeto de nuestro Contrato N° 029-2019-MPLP-TM habría desaparecido; tal hecho Señor Arbitro, se configura como un caso fortuito o de fuerza mayor ya que reúne las características previstas en el artículo 1315° del Código Civil, de aplicación supletoria, y que muy bien describe la Opinión N° 046-2020/DTN:

"... Por su parte, a fin de determinar los conceptos de "caso fortuito o fuerza mayor" es necesario tener en consideración que el artículo 1315 del Código Civil, de aplicación supletoria a los contratos que se ejecutan bajo el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso." (El subrayado es agregado).

Ahora bien, desde el punto de vista doctrinario, corresponde hablar de caso fortuito como derivado de un hecho natural, de modo tal que a nadie puede imputarse su origen, mientras que la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervención irresistible de la autoridad o de terceros. Así, son ejemplos típicos de caso fortuito y de fuerza mayor, respectivamente, un terremoto o lluvias —o cualquier desastre producido por fuerzas naturales—, para el primer supuesto y, para el segundo supuesto, una expropiación (mediante la dación de una Ley por parte del Poder Legislativo)2 o un paro regional.

Sobre el particular, resulta necesario precisar que un hecho o evento **extraordinario** se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de las cosas.

Asimismo, un hecho o evento es **imprevisible** cuando supera o excede la aptitud razonable de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible.

Por último, el que un hecho o evento sea **irresistible** significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o intente, su acaecimiento.

Cabe resaltar que la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad a las partes, específicamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar sus prestaciones.

De lo señalado se desprende que la normativa de contrataciones del Estado ha previsto que la resolución del contrato por caso fortuito o fuerza mayor resulta procedente cuando se prueba que un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible hace imposible de manera definitiva la continuación de la ejecución de las prestaciones a cargo de una de las partes.

En tal sentido, para que una de las partes resuelva el contrato por caso fortuito o fuerza mayor debe demostrar que el hecho –además de ser extraordinario, imprevisible e irresistible–, determina la imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo, de manera definitiva; cuando dicha parte no pruebe lo antes mencionado, no podrá resolver el contrato amparándose en la figura del caso fortuito o fuerza mayor...”

- 4.37. Para nuestro caso, resulta evidente que la inejecutabilidad del Contrato N° 031-2019-MPLP-TM constituye un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible que hace imposible, de manera definitiva, la continuación de la ejecución de las prestaciones a cargo de una de las partes, en este caso de mi representada, ya que el objeto de nuestro contrato habría desaparecido.
- 4.38. En tal sentido, puede vislumbrarse la necesidad de resolver el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, empero, dicha atribución debe ser ejercida respetando el marco legal y el procedimiento establecido para ello, y no como ha procedido la ENTIDAD mediante Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM al resolver el contrato atribuyéndonos un falso incumplimiento de obligaciones; entonces, al tratarse de una evidente circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor, corresponde la resolución del contrato al amparo del numeral 36.1 del art. 36° de la LCE, ya que la circunstancia imposibilita de manera definitiva la continuación del contrato, eximiendo de esta forma cualquier responsabilidad de las partes.
- 4.39. Finalmente, Señor Arbitro, la resolución del contrato que venimos invocando en la presente pretensión, deberá ser una de **FORMA PARCIAL**, ello por motivos que el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM ha venido ejecutándose válidamente y sin mayor incumplimiento de las partes hasta la presentación, revisión, aprobación y pago de los Entregables I, II y III señalados en la Clausula Cuarta que dice:

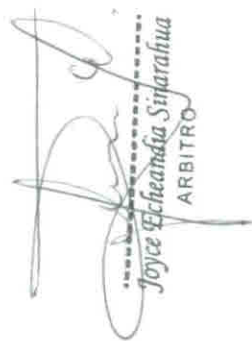
ENTREGABLES	INFORMES
1er Pago:	5 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 1 por parte del Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Primer Informe.
2do Pago:	15 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 2 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Segundo Informe.
3er Pago:	30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 3 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Tercer Informe.
4to Pago:	30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 4 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Cuarto Informe.
5to Pago:	20% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 5 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Quinto Informe y a la conformidad de la Unidad Ejecutora mediante resolución de alcaldía.

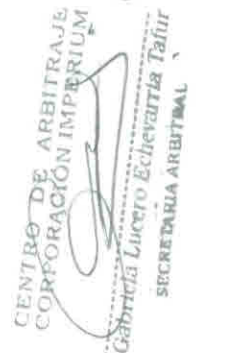
4.40. Ello lo acreditamos con los siguientes documentos:

- Carta N° 0135-2020-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (12/10/2020), conteniendo la aprobación del segundo entregable.
- Carta N° 072-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 03.
- Informe N° 020-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 03.
- Carta N° 073-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 05.
- Informe N° 021-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 05.
- Carta N° 074-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 04.
- Informe N° 022-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 04.
- Carta N° 075-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (21/12/2021), mediante el cual demostramos la evaluación del levantamiento de observaciones al tercer entregable.
- Carta N° 080-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (30/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por estudio de suelos y geotecnia.
- Informe N° 025-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por estudio de suelos y geotecnia.
- Carta N° 081-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (30/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por evaluación y diagnóstico de redes de alcantarillado.
- Informe N° 026-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por evaluación y diagnóstico de redes de alcantarillado.
- Carta N° 012-2022-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (04/04/2022), mediante el cual demostramos el informe estado situaciones del segundo y tercer entregable.
- Carta N° 001-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (26/01/2023), mediante el cual demostramos que informamos el estado situacional del proyecto al 16/11/2022.
- Informe N° 001-2023/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (17/02/2023), mediante el cual demostramos el estado situacional del segundo, tercer y cuarto entregable.
- Carta N° 002-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (17/02/2023), mediante el cual demostramos el estado situacional del segundo, tercer y cuarto entregable.
- Carta N° 003-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (04/04/2023), mediante el cual demostramos la entrega y validación del segundo y tercer entregable.

4.41. Por tal motivo, resulta amparable que en sede arbitral se declare la resolución parcial del contrato, a partir del cuarto entregable, ya que es desde este momento en que la ENTIDAD decidió resolver el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM, lo que nos ha dejado sin objeto para con la ejecución de nuestras prestaciones.

4.42. Por los fundamentos expuestos Señoría Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, solicitamos que el Tribunal Arbitral declare **PROCEDENTE** la **RESOLUCIÓN PARCIAL** del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM por **CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**, sin responsabilidad para las partes, en mérito a la imposibilidad de continuar con la ejecución del Contrato al haberse resuelto el Contrato N° 030-2019-MPLP-TM suscrito para la elaboración del expediente técnico; resolución contractual que **COMPRENDE** desde el cuarto entregable indicado en la Clausula Cuarta del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM,


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


Gabriela Lucero Echevarría Tatur
SECRETARIA ARBITRAL

4.2. Identificación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD

100. Por su parte, la MUNICIPALIDAD absuelve el traslado de la demanda con fecha 27 de junio de 2025, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL: Solicitamos que el Tribunal Arbitral, declare PROCEDENTE la RESOLUCIÓN PARCIAL del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM por CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, sin responsabilidad para las partes, en mérito a la imposibilidad de continuar con la ejecución del Contrato al haberse resuelto el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM suscrito para la elaboración del expediente técnico; resolución contractual que COMPRENDE desde el cuarto entregable indicado en la Clausula Cuarta del Contrato 029-2019-MPLP-TM.

Entonces, teniendo en consideración lo desarrollado, el contrato de supervisión N° 029-2019-MPLP-TM debe ser RESUELTO por la causal de FUERZA MAYOR, teniendo en consideración la vinculación existente entre este y el CONTRATO N° 031-2019-MPLP-TM el cual se encuentra RESUELTO y en proceso arbitral, además teniendo en consideración que los trabajos entregados por el consorcio RUPA RUPA son deficientes, siendo necesario un nuevo proyecto de elaboración de expediente técnico, lo que imposibilita de manera definitiva la ejecución de trabajos por parte del proyectista y, conforme lo advertido, ello supone la interrupción de los trabajos que justifican la participación del supervisor del proyecto, tomando en consideración que el contrato N° 031-2019-MPLP-TM no puede continuar con su ejecución, EXTINGUIENDO de manera efectiva la necesidad de ejecución del servicio contratado para la supervisión del contrato N° 031-2019-MPLP-TM.

Ante ello es inconsistente la pretensión de la empresa CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO representado por su Gerente JUAN CARLOS GARCIA DURAND, por lo fundamentos esgrimidos.

4.3. Análisis del Tribunal Arbitral

101. Cabe precisar en primer lugar que, tal como se expuso en líneas precedentes, el tribunal arbitral ha determinado que la resolución del contrato efectuado por la MUNICIPALIDAD mediante Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM y Carta N° 013-2023-MPLP/A, son actos inválidos sancionados con la nulidad pues han sido emitidos sin seguir el procedimiento previamente establecido, desprendiéndose entonces que el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM ha cobrado nuevamente la validez y eficacia para ambas partes.

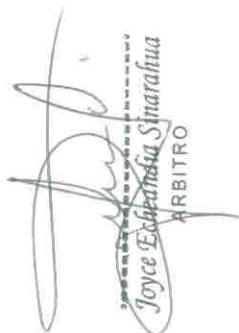
102. Ahora, el CONSORCIO peticiona que se declare procedente la resolución del contrato por la causal de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, tal como prescribe el artículo 36° de la LCE en cuanto dice:

“... Artículo 36. Resolución de los contratos

*36.1 Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, **por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato**, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a alguna de las partes.*

36.2 Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a alguna de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados. No corresponde el pago de daños y perjuicios en los casos de corrupción de funcionarios o servidores propiciada por parte del contratista, de conformidad a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley...”

103. Por su parte, la MUNICIPALIDAD argumenta su negativa a la procedencia de la resolución por caso fortuito o de fuerza mayor indicando que el contrato ya se encuentra resuelto y que, además, los trabajos ejecutados por el CONSORCIO son defectuosos y que tendrán que volver a hacerse, entre otros.
104. Se debe tener en consideración que, conforme han reconocido ambas partes, **la vigencia del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM se encuentra supeditada a la vigencia del Contrato N° 031-2019-MPLP-TM**, suscrito entre la MUNICIPALIDAD y el Consorcio Rupa Rupa para la contratación del servicio de consultoría de obra para la ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA”.
105. Ahora, es también punto concordante entre ambas partes que el Contrato N° 031-2019-MPLP-TM ha sido resuelto por la MUNICIPALIDAD en mérito a posibles deficiencias e incumplimientos contractuales, el cual hasta donde tomamos conocimiento se encontraba aún pendiente de resolver en sede arbitral.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO



Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

106. Conforme a ello, si bien este Tribunal ha determinado la invalidez de la resolución del contrato efectuado por la MUNICIPALIDAD, al no haberse seguido el procedimiento establecido por la norma, sin embargo, también es cierto que el objeto (Supervisión de la Elaboración del Expediente Técnico) o razón de ser del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM ha desaparecido, ya que el contrato para la Elaboración del Expediente Técnico ha sido resuelto.

107. En tal sentido, habiendo descartado la posibilidad de mantener la vigencia del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM y teniendo en claro que el objetivo de ambas partes radica en que se debe declarar resuelto el contrato, a continuación, se expresan las siguientes cuestiones:

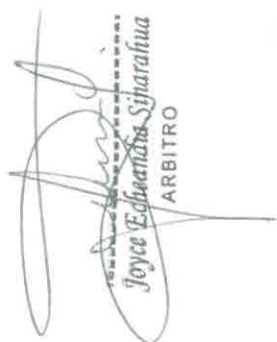
- El literal i) el artículo 2° de la LCE, contempla el principio de equidad de la siguiente manera: i) *Equidad. Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general.*
- Por otro lado, bajo el principio del equilibrio económico financiero, ninguna de las partes de un contrato puede tomar provecho de la otra, menos aún si es un acto de mala fe o si le resulta imputable, generando que las prestaciones brindadas por el contratista sean correspondidas por la entidad, en cuanto deudora del pago de la prestación. Sobre ese particular, LIBARDO RODRÍGUEZ¹¹ señala lo siguiente: *Entonces, en aplicación de esa idea, el principio del equilibrio contractual se refiere a la necesidad de que dicha correspondencia entre prestaciones —esto es, entre derechos y obligaciones— se mantenga hasta la finalización del contrato.*
- De forma más certera y técnica, PIERRE NALVARTE¹² indica lo que sigue: *Es decir, debe existir una equivalencia entre lo que se invierte (egresos) y lo que se obtiene (ingresos). Considerando que se está en el mundo de las finanzas, no se puede dejar de lado, de ninguna manera, otro concepto esencial: el costo de oportunidad del capital. Si alguien invierte S/ 100 hoy día y obtiene S/ 100 dentro de un año, no habrá, entonces, a causa del tiempo transcurrido, equivalencia entre dichas cantidades. El valor del dinero en el tiempo implica que S/ 100 de hoy no valdrán lo mismo dentro*

¹¹ RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, L. (2011). El equilibrio económico en los contratos administrativos. En Derecho PUCP, (66), p. 57.

¹² NALVARTE SALVATIERRA, P. (2021). Reflexiones en torno al equilibrio económico financiero. En Revista de Derecho Corporativo, p. 202.

de un año o cinco. Lo racional es que todo inversionista exija un rendimiento, el costo del capital, por el transcurso del tiempo.

108. Por tanto, la equidad y el equilibrio financiero en materia de contrataciones del Estado se encuentra enfocada a que cada parte debe cumplir con sus obligaciones correspondientes a las que se ha comprometido con el perfeccionamiento del Contrato, además, el Arbitro Único ha verificado que la resolución del Contrato N° 031-2019-MPLP-TM impide la continuación y consecución del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, dada la conexidad y accesoriedad entre ambas, situación que se configura como un caso fortuito o de fuerza mayor no imputable al contratista, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación, tal como indica el artículo 1315 del Código Civil, de aplicación supletoria, así como según lo descrito por la Opinión N° 046-2020/DTN que dice:



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

"... De esta manera, el citado artículo previó la posibilidad de resolver el contrato cuando debido a un hecho o evento que se considera caso fortuito o fuerza mayor, resultará imposible continuar con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato de manera definitiva.

En este supuesto, correspondía a la parte que solicitó la resolución del contrato, probar a su contraparte la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor, y la consecuente imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo (...)

Sobre el particular, resulta necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o común de las cosas.

Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable de previsión del deudor en la relación obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no así lo imprevisible.

Por último, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es decir, no puede impedir, por más que lo desee o intente, su acaecimiento.



CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Talar
SECRETARÍA ARBITRAL

Adicionalmente, cabe resaltar que la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad a las partes, específicamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar sus prestaciones.

- 2.4 De conformidad con lo expuesto, el primer párrafo del artículo 44 de la anterior Ley previó **la resolución del contrato cuando, debido a un hecho o evento que se considera caso fortuito o fuerza mayor, resultara imposible continuar con la ejecución de las prestaciones objeto del contrato de manera definitiva**. Para tal efecto, era necesario que la parte que solicitó la resolución del contrato probara a su contraparte la ocurrencia del caso fortuito o fuerza mayor, y la consecuente imposibilidad de continuar con la ejecución de las prestaciones a su cargo.

Por tanto, si una vez celebrado un contrato la Entidad determinaba que había desaparecido la necesidad de las prestaciones objeto de éste, podía resolver el contrato por caso fortuito o fuerza mayor, siempre que pudiera sustentar que la desaparición de su necesidad obedecía a un hecho o evento "extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.

Cabe precisar que cualquier controversia que surgía entre las partes sobre la resolución del contrato que las vinculaba por caso fortuito o fuerza mayor, debía ser resuelta mediante conciliación y/o arbitraje, conforme a lo previsto en el artículo 52 de la anterior Ley.

109. Por lo tanto, mediante el presente Laudo Arbitral, el Árbitro Único estima que existen elementos suficientes para declarar procedente la resolución del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, no atribuible a ninguna de las partes.
110. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido.

VIII. ANÁLISIS DEL QUINTO PUNTO CONTROVERTIDO

5.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

111. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 11 de marzo del 2025, lo siguiente:

4.43. Que, la Clausula Décima del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM señala:

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad del servicio será otorgada por el Área de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado previo informe del Supervisor contratado.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de veinte (20) días, dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumple a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoría manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

4.44. En esa misma línea, el numeral 2.4 de la Opinión N°001-2019/DTN ha determinado que:

"(...)

2.4 ¿Aunque existiendo una resolución contractual y además se evidencie el incumplimiento de dichas obligaciones contractuales por parte de un contratista. ¿Se podría emitir una conformidad de servicio?" (Sic).

Tal como se ha indicado al absolver la consulta anterior, cuando un contrato haya sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el artículo 136 del Reglamento, la Entidad realizará la recepción y conformidad —cuando corresponda— de las prestaciones parciales ejecutadas por el contratista, conforme a lo previsto en el artículo 143 del Reglamento. Por otro lado, en caso se realice la resolución total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no correspondería otorgar conformidad..."

4.45. Así también los numerales 168.1, 168.2 y 168.3 del Art. 168° del RLCE mencionan:

"... 168.1. La recepción y conformidad es responsabilidad del área usuaria. En el caso de bienes, la recepción es responsabilidad del área de almacén y la conformidad es responsabilidad de quien se indique en los documentos del procedimiento de selección.

168.2. La conformidad requiere del informe del funcionario responsable del área usuaria, quien verifica, dependiendo de la naturaleza de la prestación, la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran necesarias. Tratándose de órdenes de compra o de servicio, la conformidad puede consignarse en dicho documento.


Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO


CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARIA ARBITRAL

168.3. La conformidad se emite en un plazo máximo de diez (10) días de producida la recepción. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de la contratación, o si se trata de consultorías, la conformidad se emite en un plazo máximo de veinte (20) días...

4.46. Conforme a lo expuesto, la entidad es responsable de emitir la conformidad de prestación del servicio, incluso de los contratos resueltos, ya que en este caso se otorga la conformidad por la parte de la prestación efectivamente ejecutada, ya que durante el plazo de ejecución no se ha producido observaciones y/o penalidades respecto a las prestaciones de la supervisión, tal como lo demostramos con los siguientes documentos:

- Carta N° 0135-2020-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (12/10/2020), conteniendo la aprobación del segundo entregable.
- Carta N° 072-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 03.
- Informe N° 020-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 03.
- Carta N° 073-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 05.
- Informe N° 021-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 05.
- Carta N° 074-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (15/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 04.
- Informe N° 022-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por Ampliación de Plazo N° 04.
- Carta N° 075-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (21/12/2021), mediante el cual demostramos la evaluación del levantamiento de observaciones al tercer entregable.
- Carta N° 080-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (30/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por estudio de suelos y geotecnia.
- Informe N° 025-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por estudio de suelos y geotecnia.
- Carta N° 081-2021-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (30/12/2021), con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por evaluación y diagnóstico de redes de alcantarillado.
- Informe N° 026-2021/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO, con el cual requerimos el pago de mayores prestaciones adicionales por evaluación y diagnóstico de redes de alcantarillado.
- Carta N° 012-2022-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (04/04/2022), mediante el cual demostramos el Informe estado situaciones del segundo y tercer entregable.
- Carta N° 001-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (26/01/2023), mediante el cual demostramos que informamos el estado situacional del proyecto al 16/11/2022.
- Informe N° 001-2023/CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (17/02/2023), mediante el cual demostramos el estado situacional del segundo, tercer y cuarto entregable.
- Carta N° 002-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (17/02/2023), mediante el cual demostramos el estado situacional del segundo, tercer y cuarto entregable.
- Carta N° 003-2023-CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO (04/04/2023), mediante el cual demostramos la entrega y validación del segundo y tercer entregable.

Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

Gabriela Lucero Echevarría Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

4.47. Conforme a ello, mi representada ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contenidas en el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, suscrito para para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA".

4.48. Entonces, corresponde que mediante Laudo Arbitral se declare y reconozca la ejecución del contrato al 50% de los entregables previstos (ejecutado hasta el 3er entregable), incluidas las modificaciones aprobadas por la entidad, teniendo en cuenta el contenido del Laudo Arbitral, que según CARBONELL O'BRIEN: "En función de su contenido, el laudo podrá ser declarativo, en la medida en que reconozca y declare la preexistencia de un derecho o situación jurídica; constitutivo cuando cree, modifique o extinga una relación jurídica determinada; y/o de condena cuando se imponga al instado (originario o reconvenzional) el cumplimiento de una determinada prestación de dar, hacer o no hacer, creando un título ejecutivo para procurar la efectividad de la condena". Ello también en concordancia con lo indicado por el numeral 2.1.3 de la Opinión N° 012-2016/DTN, que dice:

"... De otro lado, es importante indicar que el único supuesto para que la liquidación (sea de obra o de consultoría de obra) quede consentida es cuando practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.

Sobre el particular, debe señalarse que el hecho que una liquidación quede consentida genera efectos jurídicos y económicos. Los primeros, implican que la liquidación quede firme; es decir, se presume que su no observación dentro del plazo establecido implica su validez y aceptación. Los segundos, consecuencia directa de los primeros, implican que, al determinarse el costo total del contrato y el saldo económico a favor de alguna

de las partes, se origine el derecho al pago del saldo a favor del contratista o de la Entidad, según corresponda

En esa medida, el consentimiento de la liquidación del contrato implica que se presuma su validez y aceptación por la parte que no la observe dentro del plazo establecido..."

4.49. Por los fundamentos expuestos Señorita Arbitro, consideramos que corresponde que su despacho ampare en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, en consecuencia, **ORDENE** a la demandada la entrega a favor del demandante del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio.

5.2. Identificación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD

112. Por su parte, la MUNICIPALIDAD absuelve el traslado de la demanda con fecha 27 de junio de 2025, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

PRIMERA PRETENSION ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que se **DECLARE PROCEDENTE** la entrega a favor del Consorcio GD Group Saneamiento del Certificado de Conformidad Parcial por la prestación del servicio al 50% de las prestaciones contratadas y ejecutadas, sin penalidades aplicadas contra el contratista, conforme a la cláusula decima del Contrato 029-2019-MPLP-TM, entrega que se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado sin perjuicio de que el laudo arbitral haga constar por sí sola dicha conformidad parcial.

Se encuentra debidamente acreditado que el **CONSORCIO GD GROUP** ha venido recaído en incumplimiento de obligaciones contractuales en el **CONTRATO N° 029-2019-MPLP/TM CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA"** CUI N° 2079224, por cuanto ha sido favorecido con el pago de Entregables conforme a lo señalado en la Cláusula Cuarto del Contrato.

Ante ello es inconsistente la pretensión de la empresa **CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO** representado por su Gerente **JUAN CARLOS GARCIA DURAND**, por lo fundamentos esgrimidos.

5.3. Análisis del Tribunal Arbitral

113. Que, la Opinión N° 008-2022/DTN señala:

*"... Como se señaló al absolver la consulta anterior, para dar la conformidad de las prestaciones ejecutadas por el contratista, en el marco de los contratos celebrados al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, **se requiere que la Entidad realice la verificación del cumplimiento de todas las obligaciones contractuales pactadas**, siendo que en el caso de contrataciones perfeccionadas mediante una orden de compra o de servicio, el numeral 168.2 del artículo 168 del Reglamento ha previsto la posibilidad de que luego de la verificación efectuada, la conformidad conste en dicho documento, sin perjuicio de lo señalado, la entidad puede decidir que en estos casos la conformidad conste en un informe del área usuaria..."*

114. Conforme a ello, la entrega del Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio resulta ser un acto a cargo de la entidad, previa verificación por parte del funcionario responsable del área usuaria de la contratación de la calidad, cantidad y cumplimiento de las condiciones contractuales, y que para el contratista determina contar con el documento que acredite el cumplimiento de sus prestaciones conforme a las características y condiciones requeridas por la entidad contratante; ahora bien, siguiendo a **MORÓN URBINA** y **AGUILERA B.**¹³, podemos definir a la Conformidad de la Prestación como el acto de control a

¹³ MORÓN URBINA, Juan Carlos y AGUILERA B., Zita. Aspectos Jurídicos de la Contratación Estatal- Colección Lo Esencial del Derecho N° 9. Fondo Editorial de la PUCP. 1° Edición. Lima-Perú. 2017. Pág. 156.

cargo del área usuaria por la que esta expresa la comprobación favorable de la cantidad y calidad de las prestaciones comprometidas por el contratista- bienes entregados, funcionamiento, rendimiento, medición de la obra, calidad del servicios- previa realización de las pruebas necesarias. La Conformidad de la Prestación produce los siguientes efectos:

- Activa el mecanismo para el proceder al pago al contratista
- Aprueba las prestaciones realizadas en su favor, incluso si hubiera modificaciones o incremento de prestaciones.
- Libera de los posibles vicios o defectos manifiestos en la prestación, salvo los reclamos por vicios ocultos.

115. De la misma forma, MORÓN URBINA y AGUILERA B.¹⁴ señalan que los derechos del contratista frente a la entidad contratante son, entre otros:

- A percibir el precio pactado o la retribución convenida luego de haber ejecutado su prestación y obtenido la respectiva conformidad, como regla general, y en caso de retrasos, al cobro de intereses legales desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

116. Conforme a ello, la obtención de la Conformidad de la Prestación constituye un derecho del contratista frente a la ejecución de sus obligaciones contractuales; ahora bien, y que sucede con la Conformidad de la Prestación en caso se haya resuelto el contrato por causas no atribuibles al contratista- como ya quedó demostrado precedentemente-, al respecto debemos remitirnos a la Opinión N° 001-2019/DTN (invocada por la entidad) que dice:

“...3.1 Corresponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento de resolución del contrato previsto en el artículo 136 del Reglamento, la resolución será total o parcial. La resolución parcial sólo involucrará a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, debería ser indicada expresamente en el documento que comunica la resolución del contrato y será viable siempre que la resolución del total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad.

3.2 Cuando un contrato ha sido resuelto –total o parcialmente- por causas imputables al contratista, y esta resolución ha quedado

¹⁴ Ob. Cit. Pág. 157.

consentida, la Entidad se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantía de fiel cumplimiento que se hubiere otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestación incumplida que motivó dicha resolución.



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

3.3 Cuando un contrato ha sido resuelto de manera parcial, conforme a las condiciones previstas en el artículo 136 del Reglamento, la Entidad procederá según lo previsto en el artículo 143 del Reglamento, realizando –cuando corresponda– la recepción y conformidad de las prestaciones parciales ejecutadas por el contratista, cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones contractuales. **Por otro lado, en caso se realice la resolución total del contrato debido al incumplimiento del contratista, no correspondería otorgar tal conformidad.**

3.4 Otorgada la conformidad, y dentro de los quince (15) días calendario de emitida, la Entidad debe efectuar al pago al contratista por la contraprestación pactada, conforme lo establece el artículo 149 del Reglamento...”



Gabriela Lucero Echeandía Talur
CENTRO DE ARBITRAJE
CORPORACIÓN IMPERIUM
SECRETARÍA ARBITRAL

117. Entonces, la jurisprudencia en la materia nos explica claramente que en caso se realice la **resolución total** del contrato debido al **incumplimiento del contratista**, no correspondería otorgar tal conformidad, de lo que se desprende que, *contrario sensu*, en caso se realice la **resolución total del contrato** debido a **otras circunstancias no atribuibles al contratista**, **si correspondería otorgar la indicada conformidad**, máxime si tenemos en cuenta que dicha formalidad constituye un derecho del contratista que le permite activar el mecanismo para proceder a su pago, aprueba las prestaciones realizadas en su favor, incluso si hubiera modificaciones o incremento de prestaciones, y libera de los posibles vicios o defectos manifiestos en la prestación, salvo los reclamos por vicios ocultos.
118. Finalmente, habiéndose determinado que sí corresponde que la entidad emita el Certificado de Conformidad por la Prestación del Servicio a favor del contratista, también debemos de precisar que el mismo deberá de abarcar a las prestaciones efectivamente ejecutadas y aprobadas hasta el 3er entregable, tal como manifestó la demandante y que no ha sido desvirtuado ni cuestionado por la MUNICIPALIDAD, ni mucho menos ofrecido medio probatorio alguno que contradiga lo indicado por su contraparte, debiendo considerarse el porcentaje

del avance del contrato de supervisión por el 50% del monto total contratado, conforme indica la cláusula cuarta del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM:

ENTREGABLES	INFORMES
1er Pago:	5 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 1 por parte del Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Primer Informe.
2do Pago:	15 % del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 2 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Segundo Informe.
3er Pago:	30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 3 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Tercer Informe.
4to Pago:	30% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 4 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Cuarto Informe.
5to Pago:	20% del monto contractual, a la conformidad de la Entidad previa la aprobación del PRODUCTO 5 por parte Supervisor de la Elaboración del Expediente Técnico mediante el Quinto Informe y a la conformidad de la Unidad Ejecutora mediante resolución de alcaldía.

119. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** el presente punto controvertido en todos sus extremos.

IX. ANÁLISIS DEL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

6.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

120. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 11 de marzo del 2025, lo siguiente:

4.50. Tal como señalamos en los numerales precedentes, mi representada ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contenidas en el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, suscrito para para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA".

4.51. En esa línea, el numeral 149.1 y 149.4 del art. 149° del RLCE indica:

"... Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento

149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras.

(...)

149.4. En los contratos periódicos de suministro de bienes o de prestación de servicios en general, así como en los contratos de consultoría en general, de ejecución y consultoría de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad..."

4.52. Conforme a ello, para el caso de servicios en general como el presente contrato, la Garantía de Fiel Cumplimiento se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación, luego de lo cual corresponde que dicha garantía sea restituida a su otorgante pues sabría desaparecido la necesidad por la cual se mantenía vigente. Entonces y tal como indicamos en los numerales precedentes, la **ENTIDAD** es responsable de emitir la Conformidad de Prestación del Servicio, incluso de los contratos resueltos, ya que en este caso se otorga la conformidad por la parte de la prestación efectivamente ejecutada, ya que durante la recepción de la obra no se ha producido observaciones respecto a las prestaciones de la supervisión.

4.53. Entonces y habiéndose originado la obligación de la **ENTIDAD** de emitir la Conformidad de Prestación del Servicio, esto a su vez origina la obligación de la **ENTIDAD** de devolver al **CONTRATISTA** la garantía otorgada para la firma del contrato y que para nuestro caso está constituida por el 10% de retención del valor del contrato.

4.54. Por los fundamentos expuestos Señora Arbitro, consideramos que corresponde amparar en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales pertinentes, **ORDENANDO** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado la **DEVOLUCIÓN** y/o

PAGO a favor del Consorcio GD Group Saneamiento de la suma de S/ 62,788.06 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES), entregados como Fondo de Retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento, según la Clausula Séptima del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, conforme a lo dispuesto por los numerales 149.1 y 149.4 del artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

6.2. Identificación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD

121. Por su parte, la MUNICIPALIDAD absuelve el traslado de la demanda con fecha 27 de junio de 2025, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

SEGUNDA PRETENSION ACCESORIA A LA SEGUNDA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que se ORDENE a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado la DEVOLUCION y/o PAGO a favor del Consorcio GD Group Saneamiento de la suma de S/. 62,788.06 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES), entregados como fondo de retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento, según la Clausula Septima del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, conforme a lo dispuesto por los numerales 149.1 y 140.4 del artículo 149 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

En este extremo el Contratista solicita la devolución de la garantía de fiel cumplimiento, bajo la premisa de que el contrato estaría resuelto y consentido; al respecto debemos remitirnos a lo señalado en el Art. 149° del D.S. N° 344-2018-EF:

"149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras." (subrayado y resaltado agregado).

Ante ello es inconsistente la pretensión de la empresa CONSORCIO GD GROUP SANEAMIENTO representado por su Gerente JUAN CARLOS GARCIA DURAND, por lo fundamentos esgrimidos.

6.3. Análisis del Tribunal Arbitral

122. En el marco de la pretensión materia de análisis, respecto a la vigencia de la Garantía de Fiel cumplimiento otorgada por para la suscripción del contrato, el numeral 149.1 del Artículo 149° del RLCE dice:

“... Artículo 149. Garantía de fiel cumplimiento

*149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador entrega a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. **Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista**, en el caso de bienes, **servicios en general** y consultorías en general, o hasta el consentimiento de la liquidación final, en el caso de ejecución y consultoría de obras...”*

123. Así también, la Opinión N° 090-2021/DTN señala:

“... Como se aprecia, la garantía de fiel cumplimiento constituye un requisito indispensable para el perfeccionamiento del contrato; así, el postor ganador debe entregarla a la Entidad por una suma equivalente al 10% del monto del contrato original, siendo que dicha garantía debe mantenerse vigente durante todo el período de la ejecución contractual, hasta la conformidad de la recepción de la prestación contratada (cuando el objeto sea la entrega de bienes o la prestación de servicios en general y consultorías en general, respectivamente).

De esta manera, se advierte que la garantía de fiel cumplimiento busca cautelar el correcto y oportuno cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato, y no sólo garantizar el cumplimiento de alguna o algunas prestaciones que comprenda dicho contrato⁶.

*Por lo tanto, si una contratación de servicios –distintos a los de consultoría de obra- involucrara una serie de prestaciones a cargo del contratista, este debe respaldar el cumplimiento del total de sus obligaciones contractuales a través de una garantía de fiel cumplimiento, **la cual debe mantenerse vigente hasta la conformidad por la cabal ejecución del total de las prestaciones a su cargo**, por un monto equivalente al 10% del contrato; en esa medida, dicho monto respalda un eventual incumplimiento de las obligaciones del contratista y el perjuicio ocasionado por este, independientemente del porcentaje de ejecución de tales prestaciones...”*

124. Para el caso bajo análisis resulta pertinente recordar que el CONSORCIO peticiona la devolución de la Garantía de Fiel Cumplimiento, que fuera otorgada

en su forma de Fondo de Retención del 10% del valor del contrato, por la suma de S/ 62,788.06.

125. A efecto de analizar la procedencia de dicha devolución, la Arbitro Único tomará en cuenta lo señalado por la jurisprudencia en la materia, a través de la Opinión N° 001-2019/DTN, en cuanto dice:

“... Como se advierte, la normativa de contrataciones del Estado ha establecido que el mecanismo específico que tiene la Entidad para proteger sus intereses en el supuesto que el contrato haya sido resuelto por causas imputables al contratista, consiste en la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento en su totalidad.

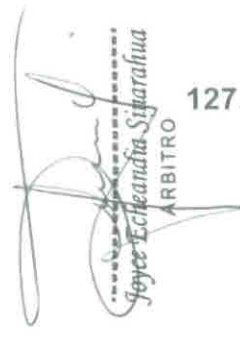
Ello, responde a una voluntad justificada de la Entidad, que es la de no mantenerse vinculada contractualmente con un contratista que ha incumplido la ejecución de la prestación a su cargo. Así pues, bajo la premisa que todo contrato resuelto por causa imputable al contratista que incumple implica un perjuicio inmediato (las prestaciones que no se ejecutaron y el costo económico derivado de la prestación incumplida) dicho perjuicio debe ser cubierto por la garantía otorgada (fiel cumplimiento).

Asimismo, como se ha señalado previamente, la finalidad principal de la garantía de fiel cumplimiento es asegurar el cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato. En ese sentido, el incumplimiento del contratista de alguna de estas obligaciones, faculta a la Entidad a resolver el contrato y, en consecuencia, a ejecutar la referida garantía, luego de cumplirse con las condiciones detalladas en el numeral 2) del artículo 131 del Reglamento.

De esta forma, cuando un contrato ha sido resuelto –total o parcialmente– por causas imputables al contratista, y esta resolución ha quedado consentida, la Entidad se encuentra facultada para ejecutar, en su totalidad, la garantía de fiel cumplimiento que se hubiere otorgado, sin tener en cuenta la naturaleza de la prestación incumplida que motivó dicha resolución...”

126. Como se observa, siendo que la garantía de fiel cumplimiento busca cautelar el correcto y oportuno cumplimiento del íntegro de las obligaciones que son parte del contrato, entonces, en caso se resuelva el contrato por causas imputables al

contratista y esta resolución haya quedado consentida, el perjuicio ocasionado deberá de ser cubierto por la garantía otorgada, a través de su respectiva ejecución. Por ende, para el caso de contratos de servicios en general, **si la resolución del contrato es por causas no atribuibles al contratista, la garantía de fiel cumplimiento deberá de ser restituida a este.**



127. Para el presente caso, este Tribunal Arbitral ha determinado declarar procedente la resolución del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, por la causal de caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, no atribuible a las partes; en tal sentido, para la Árbitro Único ha quedado plenamente demostrado que la obligación de mantener vigente la Garantía de Fiel cumplimiento ha desaparecido, correspondiendo que se le restituya y/o devuelva al CONSORCIO la referida garantía, teniendo en cuenta, además, que durante el trámite del proceso arbitral la MUNICIPALIDAD no ha formulado pretensión o reconvención indemnizatoria a su favor que haya sido amparada.



128. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar FUNDADA el presente punto controvertido.

X. ANÁLISIS DEL SEXTO PUNTO CONTROVERTIDO

7.1. Identificación de los argumentos del CONSORCIO

129. El CONSORCIO señala mediante su demanda de fecha 11 de marzo del 2025, lo siguiente:

4.55. Al respecto, el artículo 70° del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje, dispone que: El tribunal arbitral fijará en el laudo los costos del arbitraje. Los costos del arbitraje comprenden:

- a) Los honorarios y gastos del tribunal arbitral;
- b) Los honorarios y gastos del secretario;
- c) Los gastos administrativos de la institución arbitral;
- d) Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por el tribunal arbitral;
- e) Los gastos razonables incurridos por las partes para su defensa en el arbitraje.
- f) Los demás gastos razonables originados en las actuaciones arbitrales.

4.56. Asimismo, el numeral 1) del artículo 72° del mismo cuerpo normativo dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en su artículo 70°:

"1. Una vez constituido, el tribunal arbitral podrá requerir a cada una de las partes que entregue un anticipo de los costos previstos en el artículo 70. En el curso de las actuaciones, el tribunal arbitral podrá requerir anticipos adicionales a las partes. Las partes asumirán los anticipos en proporciones iguales, sin perjuicio de lo que decida el tribunal arbitral sobre su distribución en el laudo".

4.57. De igual manera, el numeral 1) del artículo 73° de la citada ley señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral; además, tal precepto legal establece que, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida:

"1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso".

4.58. En ese orden de ideas y dado que el convenio arbitral no señala expresamente quien asumirá dichos pagos, corresponde que se imponga el pago de las costas y costos del proceso hacia la demandada ya que durante todo el proceso arbitral se ha mostrado renuente en asumir la parte de los costos que le corresponden, siendo que al final el demandante es quien ha asumido el pago de la totalidad de ello, por lo que corresponde que vuestro despacho valore y merite la conducta procesal de las partes; además, debemos tener en cuenta que el presente arbitraje se originó a raíz del actuar arbitrario de la demandada, lo que implica que hemos tenido que recurrir a la vía arbitral, tanto más, si el Art. 166 del RLCE señala que: **"si la parte perjudicada es el contratista, La Entidad debe reconocerle la respectiva indemnización por los daños irrogados"**.

4.59. Por los fundamentos expuestos señor arbitro, consideramos que corresponde amparar en su totalidad nuestra pretensión, por encontrarse ajustada a derecho y a las normas legales

pertinentes, en consecuencia, solicitamos que el tribunal arbitral, ordene a la demandada que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral.

7.2. Identificación de los argumentos de la MUNICIPALIDAD

130. Por su parte, la MUNICIPALIDAD absuelve el traslado de la demanda con fecha 27 de junio de 2025, argumentado sobre la controversia lo siguiente:

TERCERA PRETENSION PRINCIPAL: Solicitamos que el Tribunal Arbitral, ORDENE a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que asuma el pago de la totalidad de las costas y costos del proceso arbitral.

Al respecto se informa que la entidad no está obligada a asumir el 100% de los costos arbitrales, ya que según lo establece la Centro de Arbitraje Nacional e Internacional Corporación Imperium estos tendrían que ser asumidos a partes iguales de ser necesario.

7.3. Análisis del Tribunal Arbitral

131. Podríamos definir a los costos del arbitraje como aquellos gastos que atender a raíz del inicio de un proceso arbitral, tales como los honorarios del abogado, el traslado de los medios de prueba al proceso, los gastos administrativos y en especial, los honorarios de los árbitros, siendo que, en su escrito de Demanda Arbitral, el CONSORCIO solicita que la MUNICIPALIDAD asuma todos los costos generados por el presente arbitraje.
132. Considerando que, en el convenio arbitral celebrado por las PARTES, **no existe pacto expreso sobre la forma de imputar los costos y gastos del arbitraje**, corresponde aplicar las reglas establecidas por las partes en el ACTA DE INSTALACIÓN, el REGLAMENTO y supletoriamente lo dispuesto en la LEY DE ARBITRAJE, en ese orden de prelación.
133. Los numerales 52 y 53 del ACTA DE INSTALACIÓN establecen:

“... 52. En caso de que una de las partes asumiera el pago de los anticipos de honorarios y gastos administrativos ante la renuencia o demora de la otra, la que ha pagado tendrá derecho a repetir, debiendo comunicar de este hecho, a fin de que el Árbitro se pronuncie al momento de laudar, con el reembolso de los mismos más los intereses legales respectivos, esto último sólo se resolverá a petición de parte.

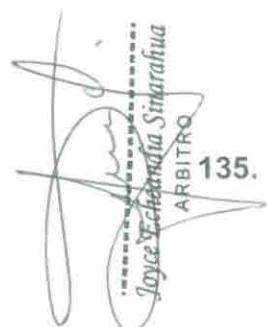
53. Sin perjuicio que el Árbitro pueda establecer que el pago del íntegro de las costas y costos corresponda a la parte vencida en el arbitraje...”

134. Por su parte EL REGLAMENTO en su artículo 103 establece lo siguiente:

*“... Distribución de los costos arbitrales
Artículo 103°.-*

Los árbitros se pronunciarán en el laudo que pone fin a la controversia sobre la imputación de los costos del arbitraje, atendiendo a lo establecido en el convenio arbitral. De no existir acuerdo al respecto, los costos serán de cargo de la parte que haya sido vencida en el arbitraje.

Sin perjuicio de ello, los árbitros podrán disponer la distribución de los costos del arbitraje entre las partes, si lo considera atendible de acuerdo a lo ocurrido en el arbitraje..."



Joyce Echeandía Sinarahua
ARBITRO

135. Finalmente, el numeral 1 del artículo 73° de la LEY DE ARBITRAJE señala:

"... Artículo 73.- Asunción o distribución de costos.

1. El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. Sin embargo, el tribunal arbitral podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estima que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

2. Cuando el tribunal arbitral ordene la terminación de las actuaciones arbitrales por transacción, desistimiento, declaración de incompetencia o por cualquier otra razón, fijará los costos del arbitraje en su decisión o laudo.

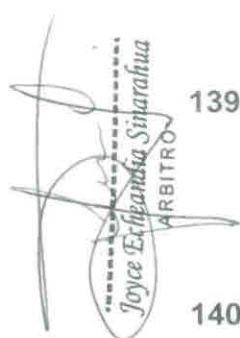
3. El tribunal arbitral decidirá también los honorarios definitivos del árbitro que haya sido sustituido en el cargo, de acuerdo al estado de las actuaciones arbitrales, en decisión definitiva e inimpugnable..."



Gabriela Lucero Echeandía Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

136. Conforme a ello, la regla general dicta que la asunción de costos y gastos arbitrales lo efectúa la parte vencida, debido que por su accionar indebido o irregular se tiene por consecuencia el proceso arbitral, dicho de otro modo, el reparto de esos gastos se hará teniendo en cuenta –en primer orden- el acuerdo que las partes hayan asumido, pero si no se pactó nada se recurrirá a la vieja fórmula: “el que pierde paga” (Teoría del Vencimiento).
137. Dentro de nuestra legislación arbitral si bien opera la fórmula del vencimiento, ella no es absoluta pues se permite al juez cierta discrecionalidad al graduar el monto de los gastos procesales en atención a las incidencias del proceso, esto significa que los árbitros podían modificar el monto de los gastos aún sobre la voluntad de las PARTES o esta discrecionalidad sólo operaría cuando no hay pacto expreso y rige el principio del vencimiento.

138. Para nuestro caso debemos tener en cuenta que el ACTA DE INSTALACIÓN ha otorgado la potestad al Árbitro Único de determinar en el Laudo Arbitral el sentido de la condena respecto de los costos y gastos arbitrales, así como los conceptos que se deben considerar como tales.

 139. Siendo ello así, en el presente proceso arbitral, se han presentado siete pretensiones, incluyendo la presente, evidenciándose que ambas PARTES han formulado sus respectivos medios de defensa, sin embargo, el total de los costos arbitrales han sido asumidos únicamente por el CONSORCIO.

140. Atendiendo a ello y en aplicación de los artículos 52° y 53° del Acta de Instalación, artículo 103° del REGLAMENTO y de los artículos 70° y 73° de la LEY DE ARBITRAJE, el Tribunal Arbitral dispone que los costos del presente arbitraje sean asumidos en partes iguales, tal como consta en autos, razón por la cual no corresponde imputar sobre una de ellas el pago por tal concepto, debiendo disponerse que la MUNICIPALIDAD reembolse a favor del CONSORCIO la suma de S/ 6,000.00 (Seis Mil con 00/100 Soles).

 141. Considerando lo hasta aquí expuesto, corresponde declarar **FUNDADO** en parte el presente punto controvertido.

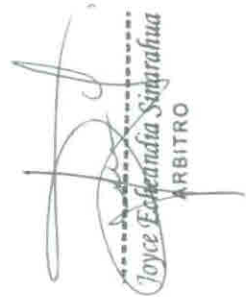
XI. DECISIÓN DEL ARBITRO ÚNICO – LAUDO

Estando a las consideraciones expuestas, dentro del plazo correspondiente, el Árbitro Único, en Derecho, **LAUDA:**

12.1. **PRIMERO: DECLARAR FUNDADA** la primera pretensión principal demandada, en consecuencia, se declara **NULA Y SIN EFECTO LEGAL** la Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM de fecha 22 de agosto del 2024, mediante el cual la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado decide resolver totalmente el Contrato N° 029-2019-MPLP-TM.

12.2. **SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE** la primera pretensión accesoria a la primera pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice **EL PAGO** a favor del Consortio GD Group Saneamiento en la suma de **S/ 211,815.93 (DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 93/100 SOLES)** más los **INTERESES LEGALES** generados, que corresponde al pago de las siguientes prestaciones adicionales previamente aprobadas: i) Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 03 (S/

17,514.50); **ii)** Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 04 (S/ 40,810.44); **iii)** Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 05 (S/ 14,074.02); **iv)** Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 07 (S/ 61,300.75); **v)** Mayores Prestaciones Adicionales que Derivan de Adicionales de obra por Estudio de Suelos y Geotecnia (S/ 35,120.50); y **vi)** Mayores Prestaciones de la Supervisión por Adicionales de Obra por la Evaluación y Diagnostico de Redes de Alcantarillado (S/ 42,996.02); **INFUNDADA** la pretensión en el extremo del pago de Mayores Prestaciones al Servicio de Consultoría de Obra-Supervisión Distintas a los Adicionales de Obra por la Ampliación de Plazo N° 08 por S/ 173,393.55.


Joyce Echeandía Sinarahua
ÁRBITRO


Gabriela Lucero Echeandía Tafur
SECRETARÍA ARBITRAL

12.3. TERCERO: DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión accesoria a la primera pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice **EL PAGO** a favor del Consortio GD Group Saneamiento, de una **INDEMNIZACIÓN** por los daños y perjuicios ocasionados por la resolución del contrato mediante Carta Notarial N° 020-2024-MPLP-TM; indemnización que alcanza hasta por la suma de **S/ 25,115.23 (VEINTICINCO MIL CIENTO QUINCE CON 23/100 SOLES)**, más los **INTERESES LEGALES** generados.

12.4. CUARTO: DECLARAR FUNDADA la segunda pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE DECLARA PROCEDENTE** la **RESOLUCIÓN PARCIAL** del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM para la CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA", celebrado entre ambas partes con fecha 27 de diciembre de 2019, por la causal de **CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR**, sin responsabilidad para las partes, en mérito a la imposibilidad de continuar con la ejecución del Contrato al haberse resuelto el Contrato N° 030-2019-MPLP-TM suscrito para la elaboración del expediente técnico; resolución contractual que **COMPRENDE** desde el cuarto entregable indicado en la Clausula Cuarta del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM.

- 12.5. QUINTO: DECLARAR FUNDADA** la primera pretensión accesoria a la segunda pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE DECLARA PROCEDENTE** la entrega a favor del Consorcio GD Group Saneamiento del **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD PARCIAL** por la Prestación del Servicio al **50%** de las prestaciones contratadas y ejecutadas, sin penalidades aplicadas contra el contratista, conforme a la cláusula décima del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM, entrega que se encuentra a cargo de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, sin perjuicio de que el laudo arbitral **HAGA CONSTAR** por si sola dicha conformidad parcial.
- 12.6. SEXTO: DECLARAR FUNDADA** la segunda pretensión accesoria a la segunda pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE ORDENA** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice la **DEVOLUCIÓN** y/o **PAGO** a favor del Consorcio GD Group Saneamiento en la suma de **S/ 62,788.06 (SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 06/100 SOLES)**, entregados como Fondo de Retención del 10% por Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato N° 029-2019-MPLP-TM.
- 12.7. SÉPTIMO: DECLARAR FUNDADA** la tercera pretensión principal demandada, en consecuencia, **SE DISPONE** que las costas y costos del proceso arbitral sean asumidos por ambas partes de manera equitativa, **ORDENÁNDOSELE** a la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado que realice el **PAGO** y/o **REEMBOLSO** a favor del demandante en la suma de **S/ 6,000.00 (SEIS MIL CON 00/100 SOLES)**.

Disponer que en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de emitido el presente Laudo Arbitral, la Secretaría Arbitral cumpla con notificarlo a las partes en la forma establecida por éstas. –

Firmado:


Abog. Joyce Echeandía Sinarahua
Arbitro Único


Abog. Gabriela Lucero Echevarría Tafur
Secretaria Arbitral